





[Home](#) [Legal Brief](#) [Law Digest](#) [Law Review](#) [Regulation Translations](#)

[Peraturan dan Undang-Undang](#) [Pengantar](#) [Pengantar](#)

D. Partisipasi Terbatas dalam *Regulatory Sandbox*

V. Insentif untuk Bisnis yang Berfokus pada AI dan Operator Pusat Data

VI. Operasional Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data

- A. Persyaratan Regulasi yang Kompleks
- B. Persyaratan Ketat Memperoleh Sertifikat Standar Nasional Indonesia ("SNI")

I. Perizinan Berusaha dan Sistem OSS

A. Mekanisme Verifikasi Semi Manual Baru untuk Perubahan Data Perusahaan

Pada tanggal 27 Oktober 2025, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerapkan mekanisme verifikasi substantif sebagai bagian dari Sistem Administrasi Badan Hukum ("SABH").<sup>[6]</sup> Mekanisme verifikasi substantif ini berlaku untuk perubahan yang berkaitan dengan perubahan komposisi direksi dan dewan komisaris, data transfer saham, serta perubahan nama pemegang saham.<sup>[7]</sup> Secara khusus, mekanisme verifikasi substantif saat ini mengharuskan konfirmasi langsung diberikan oleh pihak-pihak terkait melalui panggilan telepon atau korespondensi email.<sup>[8]</sup>

Meskipun pengenalan mekanisme verifikasi substantif baru didorong oleh pertimbangan tata kelola yang baik, sejumlah perusahaan menghadapi tantangan praktis selama implementasinya. Salah satu kekhawatiran yang paling umum berkaitan dengan lamanya proses verifikasi, yang dapat mempengaruhi operasional bisnis sehari-hari. Menurut Andi Taletting Langi, Direktur Badan Usaha di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, proses verifikasi substantif dapat memakan waktu hingga maksimal 14 hari.<sup>[9]</sup> Selama 14 hari tersebut, SABH akan menentukan apakah permohonan yang bersangkutan disetujui atau ditolak.<sup>[10]</sup>

Perlu juga dicatat bahwa Menteri Hukum berwenang untuk menolak permohonan jika pihak terkait tidak dapat mengonfirmasi perubahan yang diusulkan melalui alamat email atau nomor telepon yang disertakan dalam permohonan.<sup>[11]</sup> Penolakan tersebut dapat didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang [No. 40 Tahun 2007](#) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [No. 2 Tahun 2022](#) tentang Cipta Kerja (secara bersama-sama disebut sebagai "UU 40/2007").<sup>[12]</sup>

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan verifikasi substantif, Menteri Hukum menerbitkan Peraturan [No. 49 Tahun 2025](#) ("Permenkum 49/2025"), yang mengubah Peraturan Menteri Hukum dan HAM [No. 21 Tahun 2021](#) ("Permenkumham 21/2021") tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas ("Perusahaan"). Permenkumham 21/2021 dan Permenkum 49/2025 memungkinkan perubahan dilakukan terhadap Anggaran Dasar ("AD") Perusahaan dan data korporasi. Namun, Permenkum 49/2025 memperkenalkan kerangka prosedural yang telah direvisi terhadap perubahan. Berdasarkan Permenkumham 21/2021, perubahan terhadap AD atau data perusahaan didaftarkan di Menteri Hukum.

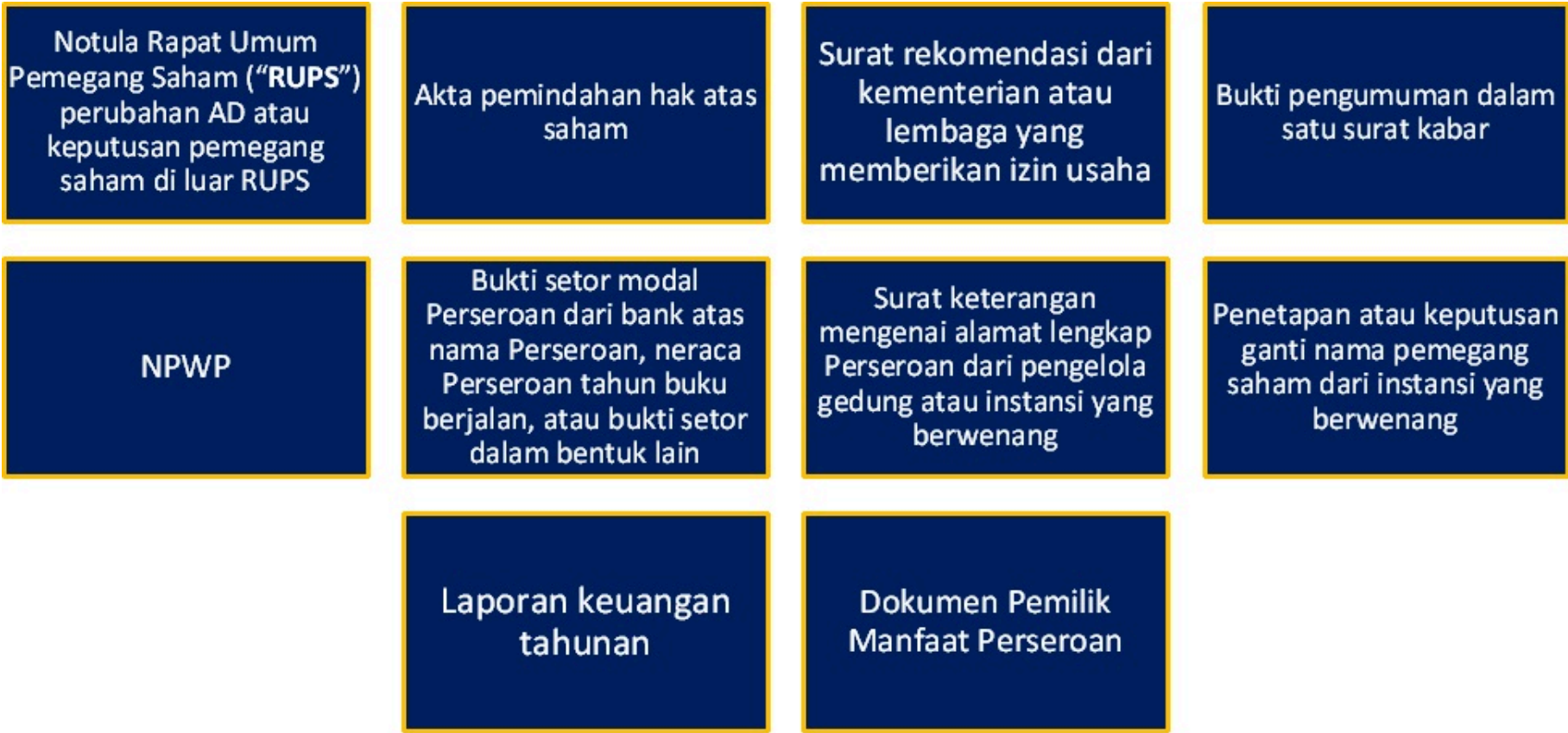




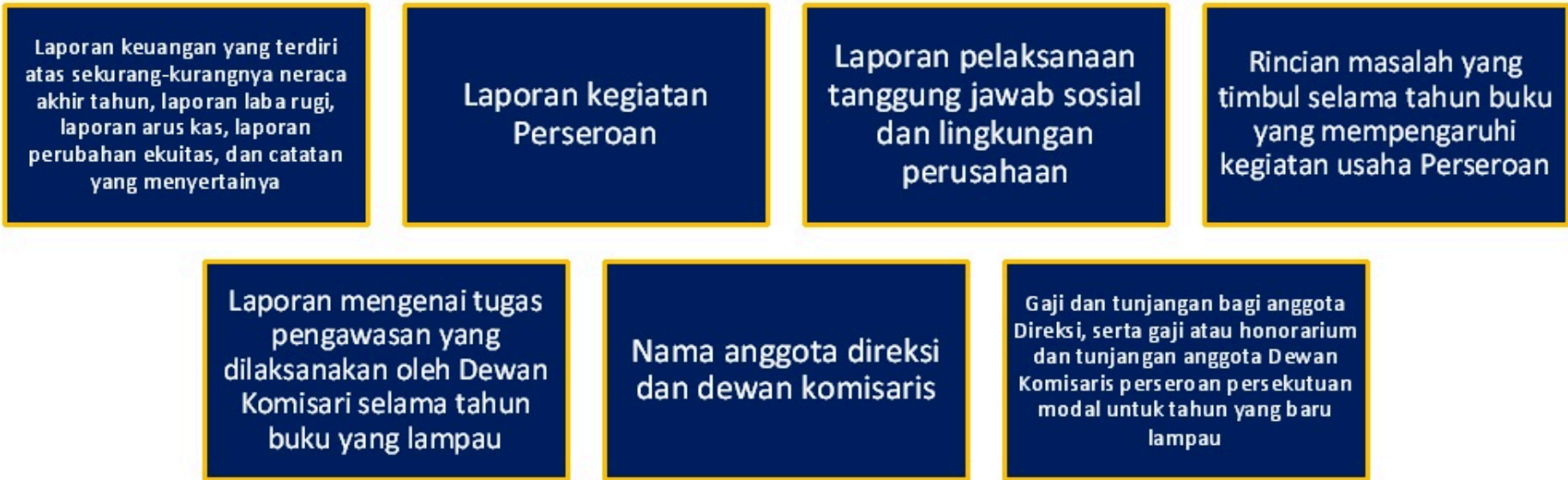
[Home](#) [Legal Brief](#) [Law Digest](#) [Law Review](#) [Regulation Translations](#)

Perusahaan, domisili, tujuan dan sasaran, serta status korporasi. Jenis perubahan AD lainnya yang sebelumnya diwajibkan untuk didaftarkan kini umumnya hanya tunduk pada pemberitahuan di bawah sistem baru.<sup>[14]</sup>

Namun, Permenkum 49/2025 tidak secara eksplisit menjelaskan apakah perubahan data Perusahaan termasuk dalam mekanisme persetujuan atau pemberitahuan.<sup>[15]</sup> Selain itu, Permenkum 49/2025 juga menetapkan bahwa permohonan perubahan harus disertai dengan salinan dokumen perubahan yang relevan dan/atau dokumen pendukung lainnya yang diunggah.<sup>[16]</sup> Kerangka ini juga memperkenalkan beberapa kategori baru dokumen pendukung yang harus disampaikan, termasuk, di antaranya:<sup>[17]</sup>



Permenkum 49/2025 juga terus memperluas persyaratan bagi Perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan, serta kini mewajibkan direksi Perseroan terbatas untuk menyampaikan laporan tahunan, yang disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), kepada Menteri Hukum melalui SABH.<sup>[18]</sup> Penyampaian tersebut harus dilaksanakan dalam 30 hari kerja sejak penandatanganan akta notaris.<sup>[19]</sup> Selain itu, laporan tahunan harus disusun dan disampaikan kepada RUPS dalam waktu enam bulan sejak berakhirnya tahun buku Perusahaan dan setidaknya harus memuat informasi berikut:<sup>[20]</sup>



Perlu juga dicatat bahwa ketidakpatuhan dalam menyampaikan laporan tahunan sesuai dengan Permenkum 49/2025 dapat mengakibatkan dikenakannya sanksi administratif, termasuk teguran tertulis dan pemblokiran akses ke sistem SABH di masa mendatang.<sup>[21]</sup>

Oleh karena itu, Perusahaan diharapkan untuk lebih menekankan pada persiapan awal, yang meliputi memastikan konsistensi antara akta notaris dan data yang diajukan ke SABH, memastikan ketersediaan kontak yang berwenang, dan mengantisipasi waktu pemrosesan yang lebih lama saat merencanakan tindakan korporasi. Pertimbangan praktis ini sangat penting sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko penolakan, menghindari pengajuan berulang, dan meminimalkan gangguan pada operasi bisnis yang sedang berlangsung.

## B. *Memperoleh Perpanjangan KKPR*

Setelah pemberlakuan Peraturan Pemerintah [No. 28 Tahun 2025](#) ("PP 28/2025")<sup>[22]</sup> sebagai payung hukum penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PBBR"), KKPR kini termasuk dalam daftar persyaratan dasar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum memperoleh Perizinan Berusaha ("PB") dan/atau Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha ("PB UMKU").<sup>[23]</sup>

Secara umum, PP 28/2025 dan Peraturan Pemerintah [No. 21 Tahun 2021](#) tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ("PP 21/2021")<sup>[24]</sup> menegaskan bahwa KKPR, termasuk yang berlaku untuk kegiatan usaha, secara umum akan diproses dan diterbitkan melalui sistem OSS.<sup>[25]</sup> Dalam hal ini, Permenkumham 21/2021 menegaskan bahwa KKPR yang diterbitkan akan tetap berlaku selama tiga tahun.<sup>[26]</sup>

Meskipun persyaratan untuk memperoleh KKPR tampaknya cukup sederhana, pelaku usaha tetap menghadapi tantangan praktis. Salah satu masalah yang sering muncul berkaitan dengan permohonan perpanjangan KKPR yang sudah ada, terutama untuk lokasi usaha yang berada di wilayah Jakarta, yang saat ini tidak dapat diproses melalui sistem OSS atau platform online lainnya. Akibatnya, keterbatasan ini menyebabkan ketidakpastian prosedural, meskipun terdapat ketentuan eksplisit dalam PP 28/2025 dan PP 21/2021 yang secara tegas mewajibkan bahwa KKPR dapat difasilitasi melalui sistem OSS.

Untuk menangani tantangan penerbitan KKPR, sangat penting bagi pihak-pihak terkait untuk memahami prosedur dan proses penerbitan dan perpanjangan KKPR untuk kegiatan usaha, sebagaimana dijelaskan secara terperinci dalam Peraturan Menteri Agraria dan Ruang Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan [No. 13 Tahun 2021](#) tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang ("PermenATR 13/2021").<sup>[27]</sup>

Pada dasarnya, PermenATR 13/2021 menegaskan bahwa KKPR untuk kegiatan usaha hanya akan diterbitkan kepada usaha yang belum memperoleh tanah untuk operasional usahanya.<sup>[28]</sup> Jika suatu usaha tidak dapat memperoleh seluruh tanah yang diperlukan untuk usahanya sebagaimana tercantum dalam KKPR yang diterbitkan dalam jangka waktu tiga tahun masa berlaku KKPR, maka usaha tersebut berhak mengajukan permohonan perpanjangan KKPR.<sup>[29]</sup>

PermenATR 13/2021 mensyaratkan permohonan perpanjangan KKPR tersebut diajukan paling lambat tiga bulan sebelum masa berlaku KKPR berakhir.<sup>[30]</sup> Namun, perlu dicatat bahwa perpanjangan tersebut hanya dapat diajukan jika perolehan tanah telah mencapai setidaknya 30% dari luasan tanah yang disetujui dalam satu hamparan yang berdekatan, sebagaimana dinilai oleh kantor pertanahan.<sup>[31]</sup>





HUKUM  
ONLINE  
PRO

25<sup>H</sup>

# Cepat antisipasi dinamika sektor industri dengan melakukan **Personalisasi Feeds**

Pilih sektor yang relevan  
dengan mengklik  
"Personalisasi" di halaman  
"My Workspace".

**Eksklusif untuk pelanggan  
Hukumonline Pro**



**Belum Berlangganan?  
Hubungi**

**atau klik**

**0812-1010-7170**

**[pro.hukumonline.com](http://pro.hukumonline.com)**

tersebut, pemerintah akan express melalui sistem OSS. Selain itu, metode non elektronik akan diberikan hanya, khususnya yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah, menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ("DPMPTSP").<sup>[34]</sup>

Kondisi di atas sayangnya telah dikonfirmasi oleh Surat Edaran Menteri Agraria dan Ruang Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional [No. 3/SE-PF.01/I/2025](#) tentang Pelaksanaan Perpanjangan Dan Pemutakhiran Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Secara Non-elektronik ("SE Menteri ATR 3/2025"). Dalam kerangka ini, sejak Januari 2025 hingga saat penulisan, sistem OSS dan sistem yang dikelola oleh Menteri Agraria dan Ruang Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional saat ini tidak dapat memfasilitasi perpanjangan dan pembaruan KKPR. Oleh karena itu, SE Menteri ATR 3/2025 mewajibkan agar perpanjangan dan pembaruan tersebut diproses dengan cara non-elektronik hingga layanan elektronik yang diperlukan tersedia.<sup>[35]</sup>

Menariknya, SE Menteri ATR 3/2025 menegaskan bahwa selain tidak dapat menguasai keseluruhan tanah yang ditetapkan dalam KKPR dan memenuhi batas penguasaan lahan 30%, sebagaimana diwajibkan dalam PermenATR 13/2021, kerangka ini juga menegaskan bahwa perpanjangan KKPR untuk kegiatan usaha hanya dapat diberikan jika usaha yang bersangkutan tidak terlibat dalam kerja sama dengan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat dan berwenang mengelola tanah.<sup>[36]</sup>

Dalam hal prosedur, SE Menteri ATR 3/2025 mengatur bahwa permohonan perpanjangan KKPR harus diajukan kepada pejabat yang semula menerbitkan KKPR asli, disertai dengan berbagai dokumen (misalnya bukti pembelian tanah, koordinat tanah yang dibeli, dan dokumen perencanaan pembelian tanah).<sup>[37]</sup> Jika pemohon yang bersangkutan telah membayar biaya perpanjangan KKPR yang berlaku dan permohonan yang diajukan dianggap lengkap dan benar, maka perpanjangan akan diterbitkan tanpa perubahan pada jenis kegiatan, jumlah, dan isi KKPR asli.<sup>[38]</sup>

Mengingat ketidaktersediaan sistem elektronik yang dijelaskan di atas untuk memfasilitasi penerbitan, perpanjangan, dan pembaruan KKPR, sebagaimana dijelaskan di atas, perusahaan, terutama yang memiliki lokasi usaha di bawah yurisdiksi pemerintah daerah, harus bersiap untuk mengajukan permohonan perpanjangan KKPR secara non-elektronik melalui DPMPTSP yang berwenang. Selain itu, perusahaan juga harus mempertimbangkan batasan regulasi dan sistem yang dijelaskan di atas terkait dengan jadwal proyek dan keputusan investasi.

### C. ***KBLI yang Beragam dan Telah Diperbarui***

KBLI memainkan peran penting dalam sistem PBBR Indonesia, karena sistem OSS menggunakan KBLI sebagai acuan utama dalam menentukan PB dan/atau PB UMKU yang berlaku untuk suatu kegiatan usaha berdasarkan klasifikasi dan kode yang sesuai.<sup>[39]</sup> Pada saat penulisan artikel ini, sistem OSS sendiri masih menggunakan versi KBLI 2020 yang diatur oleh Peraturan Badan Pusat Statistik ("BPS") [No. 2 Tahun 2020](#) ("PerBPS 2/2020").<sup>[40]</sup>

Meskipun klasifikasi KBLI memberikan konsep dan definisi yang seragam untuk bidang usaha di Indonesia, banyak pelaku usaha mengamati bahwa klasifikasi yang diberikan cukup sulit beradaptasi dengan cepatnya perubahan dalam aktivitas ekonomi di negara ini. Hal ini telah menjadi perhatian serius bagi usaha yang beroperasi di sektor teknologi dan digital, terutama yang terlibat dalam teknologi yang sedang berkembang.





[Home](#) [Legal Brief](#) [Law Digest](#) [Law Review](#) [Regulation Translations](#)

... dengan pemanfaatan AI dalam pemrograman berbasis AI, yang akan mencakup dalam kode KBLI 2025. Klasifikasi ini mencakup aktivitas konsultasi, analisis, dan pemrograman yang memanfaatkan teknologi AI, termasuk sub-set-nya (misalnya machine learning, pemrosesan bahasa alami, sistem pakar, dan sebagainya).

Beruntungnya, pada tanggal 8 Desember 2025, BPS secara resmi meluncurkan KBLI 2025 sebagai versi terbaru klasifikasi kegiatan ekonomi Indonesia melalui penerbitan Peraturan [No. 7 Tahun 2025](#) ("**PerBPS 7/2025**").<sup>[41]</sup> Selain merevisi struktur dan tingkat detail KBLI 2020 secara keseluruhan, KBLI 2025 yang baru juga memperluas cakupan kegiatan yang diklasifikasikan, termasuk yang melibatkan teknologi yang sedang berkembang.<sup>[42]</sup>

Teknologi AI termasuk di antara teknologi baru yang tercermin dalam KBLI 2025. Dengan klasifikasi baru ini, PerBPS 7/2025 kini secara eksplisit mengakui bahwa teknologi AI dapat diterapkan pada berbagai jenis kegiatan, termasuk:

1. Pembuatan atau perakitan kendaraan air tanpa awak (*unmanned surface vehicles*) dan kendaraan bawah air tanpa awak (Kode KBLI 30113);
2. Pembuatan atau perakitan pesawat udara tanpa awak (Kode KBLI 30302);
3. Penerbitan perangkat lunak berbasis AI (Kode KBLI 58290);
4. Pengembangan komponen dasar AI (Kode KBLI 62194); dan
5. Pusat panggilan dengan sistem penjawaban dan distribusi panggilan otomatis yang menggunakan teknologi AI (Kode KBLI 82200).

Meskipun telah mendefinisikan ulang klasifikasi KBLI 2020, PerBPS 7/2025 menetapkan masa transisi penerapan KBLI 2025, yang akan berlaku hingga Juni 2026. Selama periode ini, pengguna KBLI, termasuk sistem OSS, diharapkan secara bertahap menyesuaikan operasional mereka dengan klasifikasi baru.<sup>[43]</sup>

Melihat bahwa KBLI 2020 terbatas dalam upaya menangkap teknologi baru, peluncuran KBLI 2025 memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mengevaluasi kembali bagaimana aktivitasnya diklasifikasikan dan mengidentifikasi celah yang masih ada antara operasi saat ini dan aktivitas baru yang diakui dalam KBLI 2025. Namun, perusahaan disarankan untuk mempertimbangkan penilaian risiko dan manfaat potensial dari perluasan ke aktivitas baru yang diklasifikasikan dalam KBLI 2025.

**D. Mempertahankan Akun SIINas**

Dalam praktiknya, pelaku usaha terus menghadapi berbagai tantangan dalam upaya mengelola akun SIINas. Meskipun akun SIINas dimaksudkan untuk terintegrasi dengan akun yang dikelola oleh lembaga pemerintah lainnya, kewajiban pelaporan dan kepatuhan tetap berlaku secara terpisah di setiap platform. Akibatnya, pelaku usaha sering kali diharuskan untuk berulang kali memenuhi kewajiban pelaporan dan pengiriman data yang serupa di berbagai sistem, termasuk sistem OSS.

Tantangan praktis ini bukan sekadar teoretis. Di tingkat daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah menyoroti beberapa masalah berulang terkait implementasi akun SIINas.<sup>[44]</sup> Masalah-masalah tersebut meliputi KBLI yang tercantum pada NIB tidak termasuk dalam kategori KBLI industri, serta industri skala kecil yang tidak memiliki



[Home](#) [Legal Brief](#) [Law Digest](#) [Law Review](#) [Regulation Translations](#)

Terkait akun SIINas, ketentuan umum yang mengatur penggunaannya diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian [No. 38 Tahun 2018](#) tentang Akun Sistem Informasi Industri Nasional (“**Permenperin 38/2018**”). Sementara itu, portal SIINas sendiri dapat diakses melalui: [www.siinas.kemenperin.go.id](http://www.siinas.kemenperin.go.id) setelah akun dibuat.<sup>[46]</sup> Berdasarkan Permenperin 38/2018, setidaknya ada empat kategori akun SIINas yang dapat dimiliki oleh individu atau kelompok yang mewakili badan usaha, badan hukum, atau lembaga yang memiliki identitas terpisah dari individu yang memiliki atau mengelola kelompok tersebut, sebagai berikut:<sup>[47]</sup>

| Kategori                    | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akun Tipe A <sup>[48]</sup> | Bagi orang atau kelompok yang melakukan kegiatan usaha industri.                                                                                                                                                                                                     |
| Akun Tipe B <sup>[49]</sup> | Bagi orang atau kelompok yang melakukan kegiatan usaha kawasan industri.                                                                                                                                                                                             |
| Akun Tipe C <sup>[50]</sup> | Bagi orang atau kelompok yang melakukan kegiatan usaha selain kegiatan industri dan kawasan industri, serta kelompok yang bukan pelaku usaha, kecuali kementerian, lembaga, perwakilan Indonesia di luar negeri, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. |
| Akun Tipe D <sup>[51]</sup> | Bagi kementerian, lembaga, perwakilan Indonesia di luar negeri, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.                                                                                                                                                  |

Berdasarkan klasifikasi ini, selain pihak-pihak yang disebutkan di atas, kepemilikan akun SIINas tidak diwajibkan. Oleh karena itu, pelaku usaha harus menilai apakah kegiatan usaha dan/atau status hukumnya mengharuskan untuk memiliki akun SIINas. Jika diperlukan, akun SIINas dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan pendaftaran melalui situs web SIINas dengan mengisi formulir yang relevan dan mengunggah berbagai dokumen pendukung, seperti nomor identifikasi wajib pajak, nomor identifikasi usaha, dan dokumen lain, tergantung pada kategori akun yang diajukan.<sup>[52]</sup> Perlu juga dicatat bahwa setelah memperoleh akun SIINas, pemegang akun diwajibkan untuk melengkapi data pendukung yang diminta dalam waktu satu bulan sejak akun dibuat.<sup>[53]</sup>

Permenperin 38/2018 lebih lanjut menjelaskan bahwa pihak yang mengelola akun SIINas (“**Pengelola**”) wajib menjaga kerahasiaan semua data pribadi dan informasi pribadi yang terdapat dalam akun, terutama jika informasi tersebut dapat mempengaruhi kepentingan pemegang akun dalam konteks hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang sehat.<sup>[54]</sup> Pada saat yang sama, Permenperin 38/2018 menegaskan bahwa Pengelola dapat mentransfer data elektronik yang terdapat dalam akun SIINas ke sistem elektronik yang dikelola oleh lembaga lain, sepanjang kerahasiaan semua data dan informasi akun tetap terjaga dengan baik.<sup>[55]</sup>

Terkait dengan data dan informasi yang harus diserahkan melalui akun SIINas, perlu dicatat bahwa pada awal 2025, tepatnya pada 27 Maret 2025, Menteri Perindustrian menerbitkan Peraturan [No. 13 Tahun 2025](#) tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, Dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (“**Permenperin 13/2025**”), yang menggantikan Peraturan [No. 2 Tahun 2019](#), dengan judul yang sama (“**Permenperin 2/2019**”).<sup>[56]</sup>



... , maka diharapkan akan menyampaikan data industri dan data kawasan industri melalui entitas secara berkala. Data tersebut harus disampaikan secara tepat waktu dan akurat, mencerminkan kondisi aktual, dan dilaporkan kepada otoritas pemerintah yang berwenang, khususnya Menteri, gubernur, dan bupati atau walikota.<sup>[57]</sup>

Namun, perlu dicatat bahwa Permenperin 13/2025 memperkenalkan beberapa penyesuaian yang signifikan. Dalam kerangka baru ini, semua Perusahaan kini diwajibkan untuk terlebih dahulu menyampaikan informasi bisnis tertentu dengan memasukkannya ke dalam SIINas sebelum menyampaikan data industri dan data kawasan industri. Secara umum, informasi pra-penyampaian yang wajib ini meliputi hal-hal berikut:

| Masukan Informasi Secara Wajib                           | Perusahaan Industri <sup>[58]</sup> | Perusahaan Kawasan Industri <sup>[59]</sup> |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nama perusahaan                                          | √                                   | √                                           |
| Nama kawasan industri                                    |                                     | √                                           |
| Nama penanggung jawab                                    | √                                   | √                                           |
| Jabatan penanggung jawab                                 | √                                   | √                                           |
| Email penanggung jawab                                   | √                                   | √                                           |
| Alamat kantor pusat                                      | √                                   | √                                           |
| Alamat pabrik                                            | √                                   |                                             |
| Alamat kawasan industri                                  |                                     | √                                           |
| Luas total kawasan industri                              |                                     | √                                           |
| Mesin dan/atau peralatan yang relevan                    | √                                   |                                             |
| Bidang usaha yang relevan                                | √                                   | √                                           |
| Kapasitas produksi tahunan                               | √                                   |                                             |
| Kapasitas tahunan terpasang sesuai izin yang diterbitkan | √                                   |                                             |
| Perizinan berusaha yang relevan                          | √                                   | √                                           |
| Narahubung                                               | √                                   | √                                           |

| Periode Data Industri dan<br>Periode Data Kawasan Industri |                                    |                                                  | Perbaikan Data              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                            | Permenperin 2/2019 <sup>[60]</sup> | Permenperin 13/2025 <sup>[61]</sup>              |                             |
| Januari - Juni                                             | 1 August of the current year       | -                                                |                             |
| Januari - Maret                                            | -                                  | Antara 1 April dan 10 April tahun ini            | 12 April tahun ini          |
| April - Juni                                               | -                                  | Antara 1 Juli dan 10 Juli tahun ini              | 12 Juli tahun ini           |
| Juli - Desember                                            | 1 Februari tahun berikutnya        | -                                                |                             |
| Juli - September                                           | -                                  | Antara 1 Oktober dan 10 Oktober tahun ini        | 12 Oktober tahun ini        |
| Oktober - Desember                                         | -                                  | Antara 1 Januari dan 10 Januari tahun berikutnya | 12 Januari tahun berikutnya |

Permenperin 13/2025 juga mengklasifikasikan jenis-jenis data industri yang harus diserahkan oleh perusahaan industri berdasarkan tahap usaha masing-masing. Kategori-kategori ini dapat dirangkum sebagai berikut:

| Kategori Perusahaan Industri                                                                                         | Tahap Konstruksi <sup>[62]</sup> | Tahap Produksi <sup>[63]</sup> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Industri kecil                                                                                                       | √                                | √                              |
| Industri menengah besar                                                                                              | √                                | √                              |
| Perusahaan industri yang bergerak dalam kegiatan jasa industri yang diklasifikasikan sebagai industri kecil          | √                                | √                              |
| Perusahaan industri yang bergerak dalam kegiatan jasa industri yang diklasifikasikan sebagai industri menengah besar | √                                | √                              |
| Perusahaan industri yang bergerak dalam bisnis galangan kapal                                                        |                                  | √                              |

Sesuai dengan itu, Permenperin 13/2025 menekankan bahwa setiap Perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban penyampaian data dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi tersebut meliputi peringatan tertulis, denda, hingga pemberhentian atau pencabutan izin usaha industri.<sup>[64]</sup>



dapat membantu mengurangi duplikasi dan meminimalkan risiko pengajuan data yang tidak konsisten.

Dari perspektif regulasi dan sistem yang lebih luas, integrasi teknis yang ditingkatkan antara SIINas dan platform pemerintah lainnya, disertai dengan panduan teknis yang lebih jelas dan sosialisasi berkala oleh Kementerian Perindustrian, dapat secara signifikan meringankan beban administratif bagi pelaku usaha. Selain itu, bantuan terarah bagi industri skala kecil, terutama terkait pendaftaran NPWP dan pembaruan data, dapat lebih meningkatkan kepatuhan dan mendukung implementasi efektif SIINas.

## II. Pemanfaatan Teknologi AI

### A. Ketiadaan Kerangka Regulasi yang Komprehensif dan Mengikat

Penerapan teknologi AI, khususnya *generative AI*, khususnya AI generatif, kian menjadi landasan utama bagi pelaku usaha dan industri di seluruh dunia, termasuk bisnis yang beroperasi di sektor teknologi dan digital. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika, Indonesia saat ini menjadi pengguna utama teknologi AI di Asia Tenggara. Laporan McKinsey menunjukkan bahwa 92% pekerja terampil Indonesia menggunakan *generative AI* dalam pekerjaan mereka. Menteri juga mencatat bahwa pemanfaatan teknologi AI dapat berkontribusi hingga 12% terhadap PDB negara dengan implementasi yang efektif. <sup>[65]</sup>

Meskipun teknologi AI telah diterapkan secara luas, Indonesia saat ini masih kekurangan pedoman hukum yang memadai dan implementasinya, karena belum ada kerangka regulasi komprehensif dan mengikat yang mengatur pengembangan, komersialisasi, dan pemanfaatan teknologi AI. Sayangnya, situasi yang memprihatinkan ini telah membuat perusahaan-perusahaan di seluruh negeri enggan untuk mengejar inisiatif bisnis terkait AI secara besar-besaran.

Mengingat bahwa teknologi AI bergantung pada sistem elektronik untuk operasinya, penggunaan teknologi tersebut dapat tunduk pada Peraturan yang berlaku untuk sistem elektronik yang dirancang melakukan tindakan terkait jenis informasi elektronik tertentu secara otomatis ("**Agen Elektronik**"), terutama mengingat kesamaan sifat antara AI dan Agen Elektronik tersebut. <sup>[66]</sup> Agen Elektronik yang dimaksud saat ini diatur dalam kerangka regulasi berikut:

1. Undang-Undang [No. 11 Tahun 2008](#) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang [No. 1 Tahun 2024](#) (secara bersama-sama disebut sebagai "**UU 11/2008**"); dan
2. Peraturan Pemerintah [No. 71 Tahun 2019](#) tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik ("**PP 71/2019**").

<sup>[67]</sup>

Namun, beberapa perusahaan berpendapat bahwa meskipun memiliki kesamaan dengan teknologi AI, instrumen-instrumen yang mengatur apa yang disebut Agen Elektronik tersebut tidak dirancang untuk mengatur teknologi AI. Pendapat ini didukung oleh fakta bahwa kerangka tersebut belum mencakup langkah-langkah yang mampu menangani risiko spesifik AI, alokasi pertanggungjawaban, atau model komersialisasi.



[Home](#) [Legal Brief](#) [Law Digest](#) [Law Review](#) [Regulation Translations](#)

9/2023 tidak memadai, karena kerangka tersebut tidak mencakup langkah-langkah hukum yang mengikat yang dapat diterapkan sebagai tanggapan atas pelanggaran.

Mengingat kondisi kerangka regulasi AI saat ini, pelaku usaha yang ingin melibatkan teknologi AI dalam kegiatan usahanya sebaiknya mengadopsi pendekatan yang terukur namun proaktif dalam penerapan AI. Selain itu, meskipun Indonesia belum memiliki kerangka hukum komprehensif khusus AI, instrumen hukum yang ada yang mengatur Agen Elektronik berdasarkan UU 11/2008 dan PP 71/2019 masih dapat berlaku. Oleh karena itu, perusahaan harus mengevaluasi bagaimana kasus penggunaan AI mereka beririsan dengan kerangka sistem elektronik yang ada, terutama di bidang-bidang di mana ketentuan terkait Agen Elektronik mungkin berlaku.

Selain itu, perusahaan sebaiknya secara sukarela menyelaraskan praktik AI dengan prinsip-prinsip etika yang tercantum dalam SE Menkominfo 9/2023. Meskipun bersifat tidak mengikat, nilai-nilai etika tersebut (misalnya transparansi, akuntabilitas, PDP, dan sebagainya) dapat menjadi acuan dasar untuk penggunaan AI yang bertanggung jawab, membantu perusahaan menunjukkan kepatuhan yang wajar kepada pembuat regulasi, investor, dan pelanggan. Inisiatif kepatuhan dini ini juga dapat menempatkan Perusahaan dalam posisi yang lebih menguntungkan ketika kerangka regulasi formal diperkenalkan.

**B. Ketidakpastian Hukum di Sektor-Sektor yang Sangat Teregulasi**

Pembahasan di atas menyoroti ketidakhadiran kerangka regulasi yang komprehensif dan mengikat yang mengatur penggunaan teknologi AI. Ketidakpastian ini terutama signifikan di sektor-sektor yang sangat teregulasi, seperti jasa keuangan dan kesehatan, di mana perusahaan enggan untuk sepenuhnya mengadopsi AI secara besar-besaran sambil menunggu panduan yang lebih jelas mengenai kelayakan, perizinan, dan pengaplikasian yang diizinkan.

Setelah meninjau kerangka regulasi yang berlaku untuk AI, sebagaimana dijelaskan dalam bagian sebelumnya, perlu juga untuk mengkaji kerangka regulasi yang mengatur sektor-sektor yang sangat teregulasi ini. Khususnya dalam sektor jasa keuangan, penggunaan teknologi AI dapat berkaitan dengan beberapa bidang inovasi dan teknologi informasi ("TI") yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Sektor-sektor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

| Aspek Terkait AI di Sektor Jasa Keuangan   | Kerangka yang Berlaku                                                          | Poin Utama                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inovasi Teknologi Sektor Keuangan ("ITSK") | Peraturan OJK <a href="#">No. 3 Tahun 2024</a> ("POJK 3/2024") <sup>[69]</sup> | Meskipun tidak eksklusif untuk teknologi AI, produk atau jasa yang memenuhi persyaratan kelayakan dan mengikuti <i>sandbox</i> regulasi dapat diklasifikasikan sebagai ITSK dan oleh karena itu dapat dikelola oleh LJK yang berwenang. <sup>[70]</sup> |
| Penyelenggaraan TI oleh Bank Umum          | Peraturan OJK <a href="#">No. 11/POJK.03/2022</a> ("POJK 11/2022")             | Bank komersial yang mengelola infrastruktur TI (yang dapat mencakup teknologi AI) diwajibkan untuk memastikan penerapan tata kelola TI yang tepat dengan menerapkan berbagai langkah. <sup>[71]</sup>                                                   |

Selain itu, perlu dicatat bahwa OJK telah menerbitkan serangkaian pedoman mengenai tata kelola teknologi AI dalam sistem perbankan Indonesia (“**Pedoman Tata Kelola AI Perbankan Indonesia**”), yang berfungsi sebagai panduan bagi industri perbankan Indonesia terkait pengembangan dan penerapan teknologi AI.<sup>[74]</sup> Secara umum, Pedoman Tata Kelola AI Perbankan Indonesia menyatakan bahwa bank umum harus menyelenggarakan teknologi AI sesuai dengan siklus hidup berikut:<sup>[75]</sup>

| Siklus Hidup Pelaksanaan AI | Aspek Utama dan Persyaratan Tata Kelola                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inisiasi <sup>[76]</sup>    | Kerangka pengawasan, akuntabilitas, dan manajemen risiko yang secara khusus menangani implementasi AI harus ditetapkan.                                   |
|                             | Tujuan yang jelas dan strategi digital (misalnya peningkatan efisiensi operasional atau pengurangan biaya) harus didefinisikan.                           |
|                             | Dukungan dan investasi dari <i>top management</i> harus diberikan.                                                                                        |
| Desain <sup>[77]</sup>      | Desain solusi harus selaras dengan masalah bisnis spesifik dan infrastruktur TI yang ada.                                                                 |
|                             | Tata kelola data dan keterampilan internal harus dievaluasi untuk memastikan bahwa sistem yang diusulkan memenuhi persyaratan hukum, regulasi, dan etika. |
|                             | Semua keputusan desain dan perspektif multidisiplin harus didokumentasikan secara menyeluruh.                                                             |
| Model <sup>[78]</sup>       | Pengembangan melibatkan pemilihan algoritma dan melatihnya dengan dataset berkualitas tinggi, representatif, dan bebas bias.                              |
|                             | Manajemen model yang terorganisir harus dijaga untuk memastikan keterlacakan ( <i>audit trail</i> ) yang jelas dan dapat dilacak.                         |
|                             | Pengembang harus secara aktif mengidentifikasi dan mengurangi bias eksperimental yang mungkin timbul selama pelatihan model.                              |
| Pengujian <sup>[79]</sup>   | Pengujian ini berfokus pada verifikasi (kepatuhan desain) dan validasi (akurasi output) untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik.                    |
|                             | Metrik harus digunakan untuk memantau kualitas data dan memastikan bahwa risiko tetap dalam batas toleransi yang ditetapkan bank.                         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>H</div></div></div><div><div><div>HUKUM<br/>ONLINE<br/>PRO</div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div>Pro</div></div></div><div><div>Allex</div><div>Analisis Hukum</div><div>Legal Intelligence Updates</div><div>Pusat Data</div><div>Premium Stories</div></div></div></div> <div><div>Home</div><div>Legal Brief</div><div>Law Digest</div><div>Law Review</div><div>Regulation Translations</div></div> |                                                                                                                                                   |
| Implementasi <sup>[80]</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Salah satu tanggung jawab utama dalam pengungkapan yang jelas dan pemenuhan privasi agar pelanggan menyadari bahwa mereka berinteraksi dengan AI. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Implementasi berkelanjutan harus mencakup analisis umpan balik konsumen untuk memfasilitasi perbaikan sistem secara berulang.                     |
| Pemantauan, Pemeliharaan, dan Evaluasi <sup>[81]</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tata kelola melibatkan evaluasi berkelanjutan terhadap rekomendasi AI dan dampaknya yang diharapkan atau tidak diharapkan.                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pemantauan langsung menggunakan pendekatan <i>"human-in-the-loop"</i> harus dilakukan. Manusia memvalidasi atau memperbaiki keputusan.            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pengawasan harus secara khusus menangani pergeseran data untuk mencegah penurunan kinerja.                                                        |
| Pemusnahan <sup>[82]</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Penghentian terjadi ketika sistem tidak lagi efektif, usang, atau menimbulkan risiko yang tidak dapat diatasi.                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Prosedur penghentian harus mencakup penghapusan data yang aman, pencabutan akses pengguna, dan pengarsipan dokumentasi untuk audit di masa depan. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data yang relevan harus dipindahkan secara aman ke sistem baru jika diperlukan.                                                                   |

Mengingat tidak adanya kerangka regulasi komprehensif yang spesifik untuk AI, perusahaan di sektor keuangan, termasuk LJK, sebaiknya mengadopsi strategi berbasis risiko dan berorientasi pada kepatuhan saat menerapkan teknologi AI. Sambil menunggu kerangka regulasi formal yang mengatur persyaratan penggunaan AI, perusahaan sebaiknya memetakan kasus penggunaan AI dengan kerangka regulasi yang ada, terutama yang mengatur tata kelola TI, layanan perbankan digital, dan ITSK.

Kedepannya, LJK sebaiknya memantau perkembangan regulasi dan instrumen soft UU secara ketat untuk mengantisipasi persyaratan kepatuhan di masa mendatang. Namun, untuk saat ini, LJK dapat menerapkan prinsip-prinsip dan kontrol berbasis siklus hidup yang diatur dalam Pedoman Tata Kelola AI Perbankan Indonesia sebagai acuan tata kelola de facto sembari menunggu diterbitkannya kerangka regulasi komprehensif dan mengikat mengenai penggunaan AI di sektor jasa keuangan.

III. Tata Kelola PDP

A. *Kekurangan Prosedur dan Pedoman Terperinci untuk Aktivitas Pengolahan Data Pribadi*

Ekosistem PDP Indonesia mencapai tonggak penting dengan berlakunya Undang-Undang [No. 27 Tahun 2022](#) tentang Pelindungan Data Pribadi ("**UU 27/2022**") sebagai kerangka yang mengatur PDP.<sup>[83]</sup> Secara umum, kerangka ini menetapkan persyaratan dan mekanisme yang berlaku untuk kegiatan pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh



Kewajiban-kewajiban ini diuraikan dalam tabel berikut:

| Kewajiban yang Berkaitan dengan Pengolahan Data Pribadi                                                                                                                                        | Penanggung Jawab           |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                | Pengendali <sup>[86]</sup> | Prosesor <sup>[87]</sup> |
| Harus memiliki dasar hukum untuk pengolahan data pribadi                                                                                                                                       | √                          |                          |
| Harus menyediakan informasi tambahan terkait pengolahan data pribadi (misalnya: legalitas, tujuan, jangka waktu, dan sebagainya)                                                               | √                          |                          |
| Harus memberitahukan kepada subjek data pribadi (" <b>Subjek</b> ") <sup>[88]</sup> dalam hal adanya perubahan yang dilakukan terhadap informasi yang berkaitan dengan pengolahan data pribadi | √                          |                          |
| Harus menyediakan bukti persetujuan yang telah diberikan oleh Subjek                                                                                                                           | √                          |                          |
| Harus memperoleh persetujuan dari orang tua/wali anak yang data pribadinya akan diproses                                                                                                       | √                          |                          |
| Harus memperoleh persetujuan dari wali penyandang disabilitas yang data pribadinya akan diproses                                                                                               | √                          |                          |
| Harus memproses data pribadi secara terbatas, spesifik, sah, dan transparan                                                                                                                    | √                          |                          |
| Harus memproses data pribadi sesuai dengan tujuan utama yang dinyatakan                                                                                                                        | √                          |                          |
| Harus memastikan keakuratan data pribadi                                                                                                                                                       | √                          | √                        |
| Harus memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan data pribadi dalam waktu 3 × 24 jam setelah Pengendali menerima permintaan perbaikan                                 | √                          |                          |
| Harus memberitahukan Subjek tentang hasil pembaruan dan/atau perbaikan data pribadi                                                                                                            | √                          |                          |
| Harus mencatat semua aktivitas pemrosesan data pribadi                                                                                                                                         | √                          | √                        |
| Harus memberikan akses kepada Subjek terhadap data pribadi yang diproses dalam waktu 3 × 24 jam setelah Pengendali menerima permintaan akses, beserta catatan terkait                          | √                          |                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>H</div></div></div><div><div><div>HUKUM</div><div>ONLINE</div><div>PRO</div></div></div></div><div><div><div>≡</div><div>Pro</div></div><div><div>Allex</div><div>Analisis Hukum</div><div>Legal Intelligence Updates</div><div>Pusat Data</div><div>Premium Stories</div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div></div> |              |              |
| <div><div><div><a href="#">Home</a></div><div><a href="#">Legal Brief</a></div><div><a href="#">Law Digest</a></div><div><a href="#">Law Review</a></div><div><a href="#">Regulation Translations</a></div></div></div>                                                                                                                                                                            |              |              |
| <div>lain;<br/>2. Perubahan yang mengakibatkan pengungkapan data pribadi pihak lain; dan/atau<br/>3. Perubahan yang bertentangan dengan keamanan nasional.</div>                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |
| <div>Harus mengevaluasi dampak pengolahan data pribadi dalam hal potensi pemrosesan tersebut dapat menyebabkan Subjek berada dalam risiko tinggi<sup>[89]</sup></div>                                                                                                                                                                                                                              | <div>√</div> |              |
| <div>Harus melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diproses</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>√</div> | <div>√</div> |
| <div>Harus menjaga kerahasiaan data pribadi yang diproses</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>√</div> | <div>√</div> |
| <div>Harus mengawasi semua pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>√</div> | <div>√</div> |
| <div>Harus melindungi dari pemrosesan data pribadi yang tidak sah</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>√</div> | <div>√</div> |
| <div>Harus mencegah akses ilegal terhadap data pribadi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>√</div> | <div>√</div> |
| <div>Harus menghentikan/menunda dan membatasi pemrosesan data pribadi jika permintaan tersebut diajukan oleh Pemilik Data dalam waktu 3 × 24 jam setelah permintaan diterima oleh Pengendali</div>                                                                                                                                                                                                 | <div>√</div> |              |
| <div>Harus memberitahukan Pemilik Data mengenai penundaan dan pembatasan pemrosesan data pribadi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>√</div> |              |
| <div>Harus menghentikan kegiatan pemrosesan data pribadi jika:<br/><br/>1. Masa retensi yang berlaku telah terlampaui;<br/>2. Tujuan yang relevan telah tercapai; dan/atau<br/>3. Diminta oleh Subjek.</div>                                                                                                                                                                                       | <div>√</div> |              |
| <div>Harus menghapus data pribadi jika:<br/><br/>1. Data pribadi tersebut tidak lagi diperlukan;<br/>2. Data pribadi tersebut telah ditarik kembali oleh Subjek/diminta oleh Subjek; dan/atau<br/>3. Data pribadi tersebut telah diperoleh dan diproses secara ilegal.</div>                                                                                                                       | <div>√</div> |              |
| <div>Harus menghancurkan data pribadi jika:<br/><br/>1. Masa retensi yang berlaku telah berakhir dan data pribadi tersebut direncanakan untuk dihancurkan;<br/>2. Diminta oleh Subjek;<br/>3. Data pribadi tersebut tidak terkait dengan proses hukum apa pun; dan/atau<br/>4. Data pribadi tersebut telah disimpan dan/atau diproses secara ilegal.</div>                                         | <div>√</div> |              |



[Home](#) [Legal Brief](#) [Law Digest](#) [Law Review](#) [Regulation Translations](#)

|                                                                                                                                                               |   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Selain kewajiban regulasi, UU 27/2022 juga mengharuskan setiap pihak dalam waktu 3 × 24 jam.                                                                  | √ |  |
| Harus bertanggung jawab atas semua kegiatan pemrosesan data pribadi                                                                                           | √ |  |
| Harus memberitahukan kepada Subjek mengenai setiap transfer data pribadi yang dilakukan sebagai akibat dari tindakan korporasi yang dilakukan oleh Pengendali | √ |  |
| Harus melaksanakan perintah dari Lembaga PDP dalam hal penyelenggaraan PDP                                                                                    | √ |  |

Meskipun kewajiban pemrosesan data pribadi yang dijelaskan di atas tampak sederhana, UU 27/2022 tidak menyediakan panduan teknis untuk implementasinya. Ketidakjelasan prosedur ini menimbulkan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha, terutama yang bertindak sebagai Pengendali dan/atau Prosesor, dalam keterlibatan kegiatan pemrosesan data pribadi.

Dalam hal ini, persyaratan pemrosesan data pribadi yang tidak jelas menyebabkan keraguan di kalangan pelaku usaha yang bertindak sebagai Pengendali dan/atau Prosesor dalam upaya mematuhi UU 27/2022, karena kekhawatiran bahwa praktik yang ada mungkin tidak sesuai dengan harapan pembuat undang-undang. Selain itu, ketidakpastian ini juga telah menghambat pelaku usaha untuk berinvestasi dalam teknologi yang meningkatkan kepatuhan terhadap PDP, karena investasi semacam itu memerlukan komitmen finansial yang signifikan, sementara arah regulasi masih tidak jelas.

Kesenjangan prosedural akan diatasi melalui penerbitan kerangka pelaksana UU 27/2022. Namun, pada saat penulisan ini, pemerintah sendiri belum memberikan kejelasan mengenai pemberlakuan [Rancangan Peraturan](#) Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan UU 27/2022 ("**RPP**"), yang sangat dinantikan oleh Pengendali dan/atau Prosesor di Indonesia yang saat ini mencari panduan yang lebih jelas mengenai kewajiban pemrosesan data pribadi.<sup>[91]</sup>

Mengingat kurangnya panduan prosedural yang mendetail, Pengendali dan Prosesor disarankan untuk fokus pada penguatan struktur tata kelola data internal sebagai langkah kepatuhan dasar. Hal ini meliputi penunjukan personel yang bertanggung jawab, penetapan alur kerja persetujuan, memastikan kejelasan kontrak antara Pengendali dan Prosesor, serta menjaga dokumentasi komprehensif terkait semua aktivitas pemrosesan data.

Sambil menunggu panduan teknis formal, perusahaan sangat didorong untuk membandingkan praktik mereka dengan standar internasional yang telah ditetapkan, terutama kerangka yang selaras dengan General Data Protection Regulation ("**GDPR**") milik Uni Eropa ("**EU**"), guna mengisi celah prosedural. Praktik terbaik berdasarkan GDPR terkait minimisasi data, pemberitahuan transparansi, pengelolaan persetujuan, penanganan hak Subjek, pengamanan keamanan, dan tanggapan terhadap pelanggaran dapat berfungsi sebagai acuan praktis yang secara umum kompatibel dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam UU 27/2022.

menangani hak-hak Subjek.

Sesuai dengan UU 27/2022, Subjek berhak atas 10 hak terkait pengolahan data pribadi. Hak-hak tersebut meliputi:<sup>[92]</sup>

1. Mendapatkan informasi mengenai identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, serta akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi;
2. Melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan dalam data pribadi mereka sesuai dengan tujuan pemrosesan;\*
3. Mengakses dan memperoleh salinan data pribadi;\*
4. Menarik kembali persetujuan pemrosesan data pribadi yang telah diberikan kepada Pengendali;\* dan
5. Menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi secara proporsional dengan tujuan pemrosesan.\*

Meskipun hak-hak Subjek yang tercantum di atas tampak sederhana, implementasi dan administrasi hak-hak tersebut menimbulkan tantangan bagi Pengendali, terutama jika pelaksanaannya dapat mempengaruhi aktivitas pengolahan data pribadi lainnya.

Misalnya, meskipun Subjek berhak meminta penghapusan dan/atau pemusnahan data pribadi, Pengendali umumnya berpendapat bahwa penghapusan tersebut harus mengikuti prosedur yang ditetapkan untuk memastikan bahwa penghapusan data tidak merugikan kewajiban kontraktual atau menghalangi kemampuan untuk menangani sengketa yang mungkin timbul di masa depan. Sayangnya, kerangka hukum UU 27/2022 tidak memberikan panduan lebih lanjut mengenai prosedur penghapusan dan/atau pemusnahan data pribadi.

UU 27/2022 juga menetapkan batas waktu 3 × 24 jam bagi Pengendali untuk menanggapi hak-hak Subjek tertentu, termasuk yang ditandai dengan tanda bintang (\*) di atas, serta untuk mengirimkan pemberitahuan kegagalan PDP yang bersifat wajib.<sup>[93]</sup> Batas waktu yang terbatas ini sering dianggap memberatkan oleh Pengendali, terutama yang mengoperasikan sistem pemrosesan data pribadi yang multiple. Dalam praktiknya, Pengendali mungkin perlu melakukan tinjauan komprehensif di berbagai sistem untuk mengidentifikasi data pribadi yang diminta secara akurat. Tugas ini mungkin tidak dapat dilakukan dalam batas waktu yang ditetapkan.

Menarik untuk diketahui bahwa beberapa Pengendali mengusulkan agar batas waktu 3 × 24 jam tunduk pada batasan kontekstual guna memfasilitasi pelaksanaan hak-hak Subjek secara efektif. Kekhawatiran ini terutama relevan dalam kondisi yang melibatkan data pribadi disimpan dalam bentuk fisik, karena UU 27/2022 berlaku untuk data pribadi dalam bentuk elektronik maupun non-elektronik.<sup>[94]</sup> Dalam hal ini, mencari melalui catatan fisik dalam batas waktu yang sempit dapat menimbulkan kesulitan yang signifikan bagi Pengendali.

Tantangan praktis lain dalam implementasi kepatuhan PDP berkaitan dengan Masa retensi data pribadi. Pada dasarnya, UU 27/2022 mewajibkan Pengendali untuk menghentikan pemrosesan dan/atau menghancurkan data pribadi setelah Masa retensi yang berlaku berakhir.<sup>[95]</sup>



[Home](#) [Legal Brief](#) [Law Digest](#) [Law Review](#) [Regulation Translations](#)

| Jenis Data Pribadi                                                                                                                                        | Masa Retensi yang Berlaku                                                                               | Keterangan                                                                                                                                              | Kerangka yang Berlaku                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokumen perusahaan <sup>[96]</sup>                                                                                                                        | Minimal 10 tahun setelah berakhirnya tahun buku perusahaan                                              | Masa retensi ini dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan perusahaan                                                                                   | UU <a href="#">No. 8 Tahun 1997</a> ("UU 8/1997")                                                                        |
| Dokumen arsip yang tidak aktif (yaitu data yang jarang digunakan) <sup>[97]</sup>                                                                         | Minimal 10 tahun                                                                                        | Berlaku untuk data yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan universitas                                                                              | UU <a href="#">No. 43 Tahun 2009</a> ("UU 43/2009")                                                                      |
| Data pribadi yang disimpan di sistem elektronik <sup>[98]</sup>                                                                                           | Minimal lima tahun                                                                                      | Hanya berlaku jika tidak ada peraturan EU yang menentukan minimal masa retensi yang spesifik untuk data                                                 | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika <a href="#">No. 20 Tahun 2016</a> ("Permenkominfo 20/2016") <sup>[99]</sup> |
| Rekam medis elektronik <sup>[100]</sup>                                                                                                                   | Minimal 25 tahun sejak kunjungan terakhir pasien                                                        | Jika masa ini telah berlalu, catatan tersebut dapat dikecualikan dari penghancuran jika data tersebut masih akan digunakan atau dimanfaatkan.           | Peraturan Menteri Kesehatan <a href="#">No. 24 Tahun 2022</a> ("Permenkes 24/2022") <sup>[101]</sup>                     |
| Data pribadi yang berkaitan dengan calon pelanggan, pelanggan, dan/atau pelanggan yang datang langsung ke Penyedia Jasa Keuangan ("PJK") <sup>[102]</sup> | Minimal lima tahun setelah berakhirnya hubungan bisnis atau transaksi dengan individu-individu tersebut | Masa retensi ini berlaku sehubungan dengan pencegahan pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan senjata pemusnah massal. | Peraturan OJK <a href="#">No. 8 Tahun 2023</a> ("POJK 8/2023") <sup>[103]</sup>                                          |

Menerapkan periode penyimpanan yang telah dijelaskan di atas seringkali menjadi tantangan bagi Pengendali, terutama bagi pelaku usaha yang beroperasi di sektor yang sangat diatur seperti jasa keuangan, yang berarti hubungan pelanggan biasanya bersifat jangka panjang. Akibatnya, Pengendali seringkali berhati-hati dan mungkin menunda penghancuran data pribadi segera setelah periode penyimpanan berakhir, karena potensi kebutuhan data tersebut dalam sengketa di masa depan, termasuk litigasi atau klaim ganti rugi.

Mengingat kekhawatiran tersebut, beberapa Pengendali mengusulkan agar metode alternatif diperbolehkan untuk data pribadi yang masa retensinya telah berakhir, seperti anonimisasi, sepanjang data tersebut tidak lagi dapat mengidentifikasi Subjek. Namun, penghancuran data tetap kompleks dalam praktiknya, karena hal itu dapat memengaruhi sistem yang digunakan untuk pemrosesan data pribadi setiap kali data tersebut dihapus.



1. Data pribadi mendukung fungsi layanan publik;
2. Kegiatan inti Pengendali memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas data pribadi dengan skala besar; dan/atau
3. Kegiatan inti Pengendali melibatkan pemrosesan data pribadi dalam skala besar dan/atau data yang berkaitan dengan tindak pidana.

Meskipun UU 27/2022 mensyaratkan DPO memiliki profesionalisme, pengetahuan hukum, dan kompetensi dalam praktik PDP, baik yang berasal dari internal maupun eksternal, kerangka ini tidak menentukan kualifikasi yang diperlukan untuk peran tersebut. Selain itu, organisasi seringkali masih bingung mengenai penempatan organisasi yang tepat untuk DPO dalam struktur organisasinya, dengan praktik yang bervariasi berdasarkan diskresi internal.

Mengingat tantangan terkait implementasi kepatuhan PDP yang dijelaskan di atas, pelaku usaha sebaiknya menerapkan kerangka kepatuhan PDP berbasis risiko yang memprioritaskan kesiapan operasional untuk titik tekanan regulasi berisiko tinggi. Selain itu, saat menangani hak-hak Subjek, Pengendali sebaiknya melakukan klasifikasi awal jenis permintaan, menjaga inventaris data yang dapat dicari, dan melakukan simulasi untuk menguji kemampuan dalam memenuhi batas waktu 3 × 24 jam di lingkungan sistem yang kompleks. Hal ini terutama penting dalam situasi di mana data pribadi disimpan dalam format hibrida, termasuk arsip fisik.

Selain itu, pelaku usaha harus mengadopsi standar retensi internal yang terdokumentasi berdasarkan perbandingan multi-regulasi dan prinsip-prinsip kelayakan hukum, didukung oleh alur kerja persetujuan pengecualian untuk penyimpanan yang diperpanjang yang terkait dengan risiko sengketa atau kewajiban regulasi. Pada akhirnya, inisiatif ini harus diawasi oleh DPO dengan garis pelaporan yang jelas, pengamanan independen, dan standar kompetensi yang sesuai untuk organisasi masing-masing.

### C. Ketiadaan Lembaga Pengawas Khusus untuk Pengawasan Terkait PDP

Seperti yang telah ditekankan sebelumnya, tantangan yang terkait dengan implementasi UU 27/2022 berpusat pada ketidakjelasan prosedural yang dalam tata kelola PDP. Selain masalah yang telah kita bahas sebelumnya, tantangan fundamental lainnya terletak pada ketidakhadiran otoritas pengawas khusus yang bertanggung jawab untuk mengawasi sistem PDP di Indonesia.

Berdasarkan UU 27/2022, seharusnya dibentuk sebuah lembaga di bawah presiden yang bertugas merumuskan kebijakan dan strategi PDP sebagai panduan bagi Subjek, Pengendali, dan Prosesor dalam melaksanakan kegiatan pemrosesan data pribadi. Lembaga ini juga akan bertanggung jawab atas pengawasan, penegakan administratif UU, dan fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.<sup>[105]</sup>

Pada saat penulisan, lembaga yang dimaksud belum dibentuk, menyebabkan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha dan masyarakat mengenai penegakan dan interpretasi mandat PDP yang diatur dalam UU 27/2022.<sup>[106]</sup> Penundaan ini juga terkait dengan penerbitan RPP yang terlambat, yang diharapkan berlaku efektif pada akhir masa tenggang penyesuaian UU 27/2022 pada Oktober 2024.<sup>[107]</sup>



[Home](#) [Legal Brief](#) [Law Digest](#) [Law Review](#) [Regulation Translations](#)

sebagai contoh, implementasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rancangan Peraturan Menteri dan Instruksi, termasuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, terkait implementasi UU 27/2022, karena secara historis, urusan hukum di bidang ini sebagian besar dipimpin oleh Kementerian tersebut.<sup>[108]</sup> Namun, dengan transisi Kementerian tersebut menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital pada akhir 2024, beserta struktur organisasinya yang baru, masih belum jelas bagian Kementerian mana yang harus dihubungi untuk konsultasi PDP oleh Pengendali dan Prosesor di seluruh Indonesia.

Ketidakhadiran lembaga pengawas yang berkelanjutan secara efektif mengakibatkan mekanisme penegakan PDP, sebagaimana diamanatkan dalam UU 27/2022, pada dasarnya tidak ada. Memang, meskipun UU mewajibkan penerapan sanksi administratif yang substansial, termasuk denda hingga 2% dari pendapatan atau pendapatan tahunan suatu entitas,<sup>[109]</sup> sanksi-sanksi tersebut saat ini tidak dapat ditegakkan karena tidak adanya otoritas penegakan yang berwenang.<sup>[110]</sup> Akibatnya, beberapa organisasi masih ragu untuk sepenuhnya mematuhi UU 27/2022, mengingat tidak ada sanksi yang dapat dikenakan saat ini.

Meskipun pembahasan di atas jelas menunjukkan implikasi akibat ketidakhadiran otoritas pengawas khusus untuk tata kelola PDP, Pengendali dan Prosesor tetap harus mengimplementasikan program kepatuhan PDP secara penuh, karena kondisi saat ini tidak menghapus kewajiban hukum yang diatur dalam UU 27/2022. Selain itu, perusahaan sebaiknya secara proaktif mengembangkan kerangka interpretasi internal sebagai respons terhadap ketentuan PDP yang ambigu, didukung oleh pendapat hukum dan perbandingan dengan yurisdiksi yang memiliki model penegakan perlindungan data yang matang, contohnya seperti mengikuti praktik yang selaras dengan GDPR.

Namun, Pengendali dan Prosesor harus secara aktif memantau perkembangan kebijakan terkait pembentukan otoritas pengawas dan Rancangan Peraturan Pelaksana. Perencanaan skenario juga harus dilakukan untuk berbagai model aktivasi penegakan hukum (misalnya penegakan bertahap berdasarkan sektor, penegakan berdasarkan pengaduan, atau pendekatan audit administratif terlebih dahulu). Sikap proaktif ini harus memastikan bahwa bisnis dapat beradaptasi dengan cepat begitu kejelasan pengawas muncul, meminimalkan biaya remediasi dan gangguan regulasi.

**D. Ketidakjelasan Mengenai Implementasi Transfer Data Pribadi Antar Negara**

Menariknya, salah satu implikasi yang menonjol akibat ketidakhadiran lembaga pengawas PDP yang dimaksud adalah ketidakpastian implementasi transfer data pribadi lintas negara. Meskipun UU 27/2022 mewajibkan transfer data pribadi di dalam Indonesia mematuhi persyaratan umum PDP yang diatur dalam undang-undang, transfer data pribadi lintas negara tunduk pada tiga tingkatan persyaratan hierarkis yang harus dipenuhi oleh pihak pengirim.

Ketiga persyaratan hierarkis untuk transfer data pribadi lintas batas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: <sup>[111]</sup>

| Persyaratan untuk Transfer Data Pribadi Antar Negara | Keterangan                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kecukupan                                            | Pengendali yang bertindak sebagai pengirim wajib memastikan bahwa negara penerima menyediakan tingkat perlindungan PDP yang setara atau lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam UU 27/2022. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>H</div></div></div><div><div>HUKUM</div><div>ONLINE</div><div>PRO</div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>Pro</div></div><div><div>Allex</div><div>Analisis Hukum</div><div>Legal Intelligence Updates</div><div>Pusat Data</div><div>Premium Stories</div></div></div></div> |                                                                                                                                                                                                                        |
| <div><div><div>Home</div><div>Legal Brief</div><div>Law Digest</div><div>Law Review</div><div>Regulation Translations</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |
| Persetujuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jika batas kesesuaian maupun jaminan tidak dapat dipenuhi, Pengendali yang bertindak sebagai pengirim wajib memperoleh persetujuan dari Subjek yang bersangkutan sebelum melakukan transfer data pribadi lintas batas. |

Akibatnya, beberapa organisasi masih ragu untuk sepenuhnya mematuhi UU 27/2022, mengingat tidak ada sanksi yang dapat dikenakan saat ini.<sup>[112]</sup> Karena badan pengawas PDP belum dibentuk dan, akibatnya, daftar negara yang menyediakan tingkat perlindungan PDP yang setara atau lebih tinggi belum ada, persyaratan hierarkis pertama yang mengatur transfer data pribadi lintas batas saat ini tidak dapat dipenuhi.

Selain itu, memenuhi persyaratan Kewajiban Kontrak sebagai persyaratan hierarkis kedua untuk transfer data pribadi lintas negara mungkin akan sulit diterapkan dalam praktiknya. RPP menetapkan bahwa langkah-langkah PDP yang memadai dan mengikat dapat mengambil bentuk sebagai berikut:

1. Perjanjian antara negara Pengendali dan/atau Prosesor yang mentransfer data pribadi dan negara Pengendali dan/atau Prosesor yang menerima data pribadi;
2. Klausul Kontrak Standar (*Standard Contractual Clauses* - “**SCC**”) untuk PDP;
3. *Binding corporate rules* (“**BCR**”) untuk kelompok Perusahaan; dan/atau
4. Instrumen PDP yang memadai dan mengikat lainnya yang diakui oleh Lembaga PDP.

Namun, hingga saat penulisan ini, Indonesia belum menandatangani perjanjian semacam itu dengan negara lain terkait transfer data pribadi lintas negara, sehingga ketentuan yang tercantum pada butir (1) tidak berlaku. Meskipun RPP memberikan gambaran umum tentang SCC dan BCR yang disebutkan dalam butir (2) dan (3) di atas (misalnya klausul yang diwajibkan dan berbagai persyaratan), UU 27/2022 dan RPP tidak menyediakan templat standar atau referensi untuk pengadopsiannya oleh Pengendali dan/atau Prosesor.

Mengingat tidak adanya lembaga pengawas PDP dan ketiadaan daftar kesesuaian PDP resmi, Pengendali dan/atau Prosesor harus mengasumsikan bahwa jalur kesesuaian saat ini tidak beroperasi dan sebaliknya memprioritaskan penerapan jaminan kontrak yang didukung oleh *Transfer Impact Assessments* (TIA) yang kuat dan kontrol tata kelola internal. Dalam praktiknya, hal ini melibatkan penilaian kerangka PDP negara penerima, postur keamanan teknis dan organisasional organisasi penerima, serta sifat, volume, dan sensitivitas data pribadi yang ditransfer. Hasil ideal dari penilaian ini seharusnya menjadi dasar untuk penyusunan atau pemilihan klausul SCC, termasuk apakah langkah-langkah tambahan (misalnya enkripsi, minimisasi data, pembatasan akses, atau pseudonimisasi) diperlukan untuk menutup celah perlindungan yang teridentifikasi.

Untuk saat ini, Pengendali dan/atau Prosesor juga dapat mengadopsi atau membandingkan dengan kerangka SCC yang telah tersedia dari yurisdiksi lain untuk memastikan ketahanan kontrak. Salah satu contoh yang relevan adalah *Model Contractual Clauses* (“**MCC**”) dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nations* - “**ASEAN**”) dan SCC dari EU, yang mencakup skenario transfer data *Controller-to-Controller* dan *Controller-to-Processor*. MCC dan SCC ini dapat diakses melalui situs web resmi ASEAN berikut: <https://asean.org/book/joint-guide-to-asean-model-contractual-clauses-and-eu-standard-contractual-clauses/>.



tantangan utama dalam kaitannya dengan pelaksanaan pengelolaan persetujuan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek merupakan salah satu dasar pemrosesan data pribadi berdasarkan UU 27/2022.<sup>[113]</sup> Disamping memiliki kedudukan hukum yang sama dengan dasar pemrosesan lainnya, persetujuan memiliki implikasi yang berbeda dengan dasar pemrosesan lainnya karena Subjek berhak menarik kembali persetujuannya dari kegiatan pemrosesan data.<sup>[114]</sup>

Namun, sejumlah Pelaku Usaha Jasa Keuangan ("PUJK") berpendapat bahwa tantangan utama dalam implementasi pengelolaan persetujuan tidak semata-mata bersumber dari UU 27/2022, melainkan dari ketentuan persetujuan yang ketat yang ditetapkan dalam Peraturan OJK [No. 22 tahun 2023](#) tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan ("POJK 22/2023").<sup>[115]</sup> Berdasarkan POJK 22/2023, PUJK wajib memperoleh persetujuan sebelum melakukan kegiatan sebagai berikut:<sup>[116]</sup>

1. Pertukaran data dan/atau informasi konsumen dengan pihak lain (dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan mengenai PDP);
2. Transfer data dan/atau informasi konsumen ke pihak lain di luar negeri (dalam hal tingkat kecukupan dan batasan pelindungan lintas negara yang mengikat secara hukum tidak dapat terpenuhi sebagaimana diatur dalam UU 27/2022); dan/atau
3. Penawaran produk dan/atau jasa kepada calon konsumen dan/atau konsumen melalui sarana komunikasi pribadi.

Menariknya, PUJK kerap memandang kewajiban memperoleh persetujuan untuk pemasaran produk dan/atau jasa, sebagaimana diatur pada angka (3) di atas, sebagai hal yang paling menantang dalam praktiknya. Meskipun penggunaan aplikasi *mobile banking* dan infrastruktur digital lainnya dapat mempermudah proses perolehan persetujuan konsumen, hal yang sama tidak berlaku bagi konsumen yang tidak memiliki akses ke infrastruktur digital.

Sehubungan dengan berbagai tantangan terkait kewajiban perolehan persetujuan, sejumlah PUJK menyampaikan harapannya agar diberikan kelonggaran atau fleksibilitas terkait pemenuhan kewajiban tersebut. Sebagai contoh, PUJK mengusulkan agar dasar pemrosesan untuk kepentingan yang sah dapat dipertimbangkan sebagai dasar alternatif pemrosesan data pribadi konsumen, termasuk untuk kegiatan pemasaran produk dan/atau jasa.

Namun, PUJK menegaskan bahwa fleksibilitas yang diusulkan terkait perolehan persetujuan konsumen tidak boleh ditafsirkan sebagai izin penggunaan data pribadi konsumen secara tidak terbatas, dan bahwa kriteria atau persyaratan yang jelas perlu ditetapkan untuk mengatur penggunaan data pribadi tersebut. Pada saat yang sama, PUJK juga mengakui bahwa perolehan persetujuan terlebih dahulu tetap dapat dilakukan terhadap calon konsumen atau konsumen baru.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha yang berstatus sebagai PUJK harus menjadikan POJK 22/2023 sebagai ketentuan sektoral yang berlaku dalam kaitannya dengan pemrosesan data pribadi konsumen, khususnya kegiatan pemasaran produk dan/atau jasa. Meskipun pembahasan di tingkat industri dapat terus mendorong adanya fleksibilitas dalam pengaturan di masa mendatang, PUJK perlu bertindak dengan pemahaman bahwa saat ini

Lebih lanjut, dengan mempertimbangkan keterbatasan penggunaan sarana persetujuan berbasis digital, terutama bagi konsumen yang tidak memiliki akses ke infrastruktur digital, PUJK perlu mengembangkan mekanisme persetujuan alternatif yang tetap patuh terhadap ketentuan (seperti persetujuan lisan yang didokumentasikan, persetujuan tertulis yang diperoleh di kantor cabang, atau persetujuan yang diperoleh pada saat proses *onboarding* nasabah atau interaksi layanan). Sejalan dengan hal tersebut, pengendalian internal juga perlu diperkuat untuk memastikan bahwa kegiatan pemasaran hanya ditujukan kepada konsumen yang telah memberikan persetujuan yang sah.

## IV. Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Platform Digital

### A. Kurangnya Transparansi Selama Proses Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik ("PSE")

Pada awal tahun 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital ("**Komdigi**") membekukan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik ("**PSE**") ("**TDPSE**") milik Worldcoin dan WorldID, menyusul adanya laporan masyarakat mengenai dugaan aktivitas mencurigakan.<sup>[117]</sup> Pembekuan tersebut dilakukan setelah diketahui bahwa TDPSE yang digunakan oleh Worldcoin terdaftar atas nama badan hukum lain, yaitu PT Sandina Abadi Nusantara, sehingga menimbulkan kekhawatiran terkait kepatuhan terhadap kewajiban pendaftaran sistem elektronik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>[118]</sup> Kasus ini menegaskan pentingnya kepemilikan TDPSE serta pemenuhan kewajiban bagi PSE yang beroperasi di Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, kewajiban untuk memperoleh dan memelihara TDPSE yang sah pada prinsipnya diatur dalam Peraturan Pemerintah [No. 71 tahun 2019](#) tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ("**PP 71/2019**"),<sup>[119]</sup> serta Peraturan Menteri [No. 5 tahun 2020](#) tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri [No. 10 tahun 2021](#) (secara bersama-sama disebut "**Permenkomdigi 5/2020**").<sup>[120]</sup>

Berdasarkan PP 71/2019, baik PSE lingkup publik maupun PSE lingkup privat wajib mendaftarkan sistem elektronik miliknya sebelum mulai beroperasi dan sebelum sistem tersebut diakses oleh pengguna, melalui permohonan yang disampaikan kepada Menteri melalui sistem *Online Single Submission* ("**OSS**").<sup>[121]</sup> Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pendaftaran bagi PSE lingkup privat diatur dalam Permenkomdigi 5/2020. Secara substansial, PSE lingkup privat wajib menyampaikan permohonan pendaftaran yang memuat informasi sebagai berikut:<sup>[122]</sup>

1. Gambaran umum pengoperasian sistem elektronik;
2. Kewajiban memastikan keamanan informasi;
3. Kewajiban melakukan perlindungan data pribadi; dan
4. Kewajiban melakukan uji kelaikan sistem elektronik.

Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, Menteri akan menerbitkan TDPSE yang kemudian dipublikasikan melalui laman web resmi yang dikelola oleh Kementerian.<sup>[123]</sup> Perlu dicatat bahwa PSE lingkup privat dapat dikenai sanksi administratif berupa penghentian akses atau pemblokiran sistem apabila PSE tersebut tidak memperoleh TDPSE, tidak melakukan pembaruan atas informasi pendaftaran, atau menyampaikan data pendaftaran yang tidak benar atau menyesatkan.<sup>[124]</sup> Oleh karena itu, PSE wajib tetap patuh terhadap persyaratan pendaftaran TDPSE serta menjaga keakuratan seluruh informasi yang terdaftar, guna memitigasi risiko tindakan penegakan hukum.

dan keberlangsungan operasional.

Seiring dengan meningkatnya pengawasan regulator terhadap layanan digital, khususnya dalam aspek perlindungan data pribadi dan keselamatan anak, setiap ketidakpatuhan terhadap kewajiban TDPSE dapat berisiko dikenakan tindakan penegakan hukum, termasuk pemblokiran akses. Dengan demikian, PSE diharapkan memandang kepatuhan TDPSE sebagai kewajiban tata kelola yang bersifat berkelanjutan, dan bukan sebagai formalitas prosedural yang hanya dilakukan satu kali.

## B. *Moderasi Konten dan Tanggung Jawab Pihak Ketiga*

Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 80,66% pada tahun 2025 dan diproyeksikan akan meningkat sekitar 8% pada tahun 2030.<sup>[125]</sup> Berdasarkan hal tersebut, dari total populasi Indonesia yang mencapai 285 juta jiwa, lebih dari separuhnya merupakan pengguna aktif media sosial. Hal ini menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga dalam hal jumlah pengguna media sosial di kawasan Asia Pasifik setelah Tiongkok dan India, serta sebagai negara dengan jumlah pengguna media sosial terbesar di Asia Tenggara.<sup>[126]</sup>

Konektivitas digital yang meluas telah mendorong pertumbuhan Konten Buatan Pengguna (*User-Generated Content* – “UGC”), di mana sebagian besar platform digital kini menyediakan fitur UGC yang memungkinkan pengguna untuk membuat, memublikasikan, dan membagikan konten secara instan.<sup>[127]</sup> Platform UGC ini telah diadopsi secara luas di berbagai sektor industri, khususnya sektor kreatif, serta berkontribusi pada pengembangan model bisnis daring yang tidak hanya menciptakan nilai bagi platform, tetapi juga memungkinkan pengguna untuk memperoleh penghasilan dari konten yang mereka hasilkan.<sup>[128]</sup>

Namun, pertumbuhan platform digital berbasis UGC juga telah memicu peningkatan konten digital yang ilegal, berbahaya, dan tidak pantas, sehingga menimbulkan tantangan tersendiri terkait upaya melindungi ekosistem digital Indonesia.<sup>[129]</sup> Untuk mengatasi permasalahan tersebut, serta isu-isu lain yang berkaitan dengan transaksi elektronik dan kejahatan siber, pada tahun 2008, UU 11/2008 diperkenalkan. Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap pihak yang menyiarkan, mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan konten terlarang dapat dikenai sanksi pidana.<sup>[130]</sup>

Selanjutnya, Permenkomdigi 5/2020 menegaskan bahwa meskipun platform diperbolehkan untuk menyediakan, menampilkan, mengunggah, dan/atau menukar informasi dan/atau dokumen elektronik kepada penggunanya, PSE lingkup privat dilarang untuk memublikasikan atau memfasilitasi pendistribusian informasi dan/atau dokumen elektronik yang dilarang. Konten elektronik yang dilarang tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>[131]</sup>

1. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum; dan
3. Menyediakan akses ke konten terlarang.

Selanjutnya, berdasarkan Permenkomdigi 5/2020, PSE lingkup privat yang mengoperasikan platform UGC (“PSE UGC”) wajib membentuk mekanisme tata kelola atas informasi dan/atau dokumen elektronik yang diproses, serta menyediakan sarana pelaporan yang memadai. Ketentuan mengenai tata kelola dan kewajiban pelaporan tersebut dirinci sebagai berikut:



Ingin menyusun dan merangkum  
semua amandemen peraturan  
dalam satu klik?

# Naskah Konsolidasi dari **Hukumonline** jawabannya!



## Amandemen & Putusan yang Runut

Dirangkum dengan alur yang teratur  
dari peraturan awal, putusan dan  
amandemennya



## Fokus pada Perubahan Utama

Dirangkum dengan alur yang teratur  
dari peraturan awal, putusan dan  
amandemennya



## Format yang User-friendly

Menggunakan judul, poin-poin,  
dan jargon hukum yang  
disederhanakan



Naskah Konsolidasi adalah **fitur eksklusif** untuk **pengguna Hukumonline Pro dan Pro AI**.

**Belum Berlangganan?**  
**Hubungi**  
atau klik

**0812-1010-7170**

**pro.hukumonline.com**

H

HUKUM

ONLINE

PRO

Pro

Allex

Analisis Hukum

Legal Intelligence Updates

Pusat Data

Premium Stories

Home

Legal Brief

Law Digest

Law Review

Regulation Translations

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Tata Kelola <sup>[132]</sup>         | <div>1. Kewajiban dan hak Pengguna dalam menggunakan layanan PSE UGC;</div> <div>2. Kewajiban dan hak PSE UGC dalam mengoperasikan sistem elektronik;</div> <div>3. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik yang diunggah oleh Pengguna; dan</div> <div>4. Ketersediaan sarana dan layanan, serta mekanisme penyelesaian pengaduan.</div> |  |
| Fasilitas Pelaporan <sup>[133]</sup> | PSE UGC wajib menyediakan sarana pelaporan yang dapat diakses oleh publik dan yang digunakan untuk penyampaian aduan dan/atau laporan atas informasi dan/atau dokumen elektronik yang dilarang.                                                                                                                                                                                        |  |

Berdasarkan Permenkomdigi 5/2020, PSE wajib menutup akses atau melakukan penghapusan (*takedown*) terhadap setiap konten yang dilarang dalam jangka waktu paling lama 24 jam sejak dilakukan identifikasi dan disampaikannya pemberitahuan oleh otoritas terkait. Dalam keadaan mendesak (misalnya yang berkaitan dengan terorisme, pornografi anak, atau konten yang meresahkan masyarakat dan/atau mengganggu ketertiban umum), batas waktu penghapusan tersebut dapat dipersingkat menjadi paling lama empat jam.<sup>[134]</sup>

Meskipun kewajiban dan persyaratan moderasi konten bagi PSE tersebut sekilas tampak jelas, berbagai pihak dan pelaku usaha telah menyampaikan kekhawatirannya atas mandat moderasi konten yang diuraikan di atas, khususnya terkait definisi konten terlarang yang dinilai terlalu luas dan bersifat dinamis. Mandat tersebut kerap dipandang memiliki karakter yang represif.<sup>[135]</sup> Permasalahan lainnya dalam mandat ini antara lain adalah batas waktu 24 jam yang sangat ketat bagi PSE untuk melaksanakan perintah penghapusan konten dari pemerintah.<sup>[136]</sup>

Namun, Permenkomdigi 5/2020 menegaskan bahwa PSE dapat dikecualikan dari tanggung jawab moderasi konten, sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>[137]</sup>

1. Telah memenuhi kewajiban (yaitu memiliki tata kelola dan menyediakan fasilitas pelaporan);

2. Memberikan informasi pengguna yang mengunggah konten yang dilarang; dan

3. Pemutusan akses/penghapusan (*takedown*) konten yang dilarang.

Sehubungan dengan rezim moderasi konten di Indonesia sebagaimana diuraikan di atas, PSE dan PSE UGC sebaiknya menerapkan pendekatan *governance-by-design* dengan mengintegrasikan secara langsung ketentuan peraturan perundang-undangan ke dalam arsitektur platform dan proses operasional. Pendekatan ini mencakup perumusan dan pembaruan kebijakan internal platform secara berkala yang secara jelas menetapkan hak dan kewajiban pengguna, menguraikan tanggung jawab platform atas konten yang diunggah oleh pengguna, serta menetapkan mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa secara transparan.

Mengingat ketatnya batas waktu penghapusan (*takedown*) konten sebagaimana diatur dalam Permenkomdigi 5/2020, PSE juga perlu berinvestasi pada sarana pelaporan yang memadai dan mudah diakses agar masyarakat dapat secara efisien melaporkan konten yang dilarang. Selain itu, PSE harus memastikan bahwa prosedur eskalasi, alur kerja moderasi,



### C. **Persyaratan Baru untuk Perlindungan Pengguna Anak**

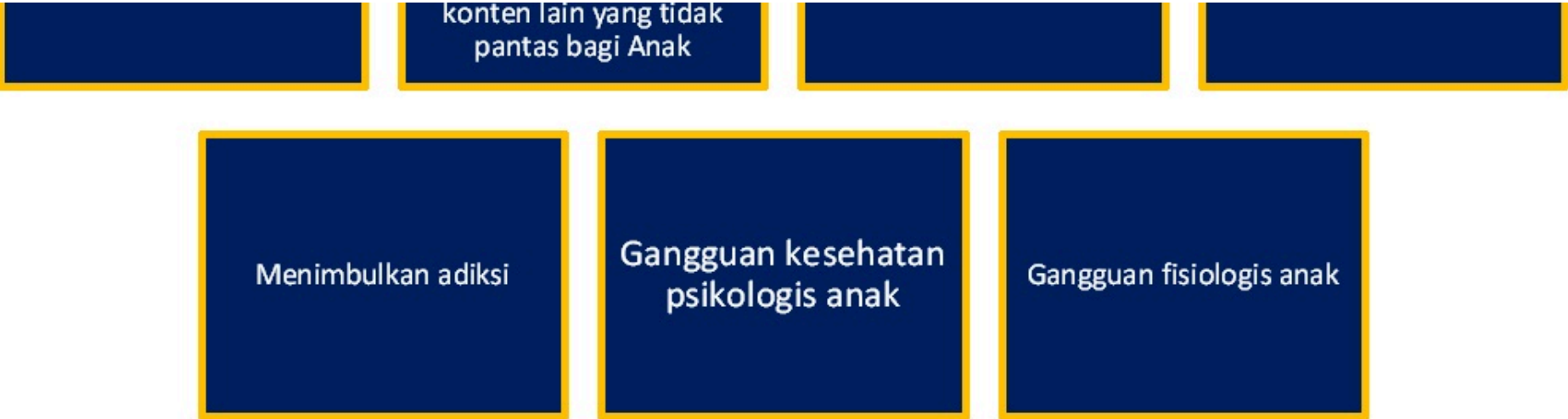
Belum lama ini, pemerintah menerbitkan Peraturan [No. 17 tahun 2025](#) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (**"PP 17/2025"**).<sup>[138]</sup> Sebagaimana tercermin dari judulnya, PP 17/2025 menetapkan kerangka pengaturan yang komprehensif yang mengatur kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (**"PSE"**) untuk memastikan perlindungan terhadap anak berusia di bawah 18 tahun dan yang menggunakan atau mengakses sistem elektronik yang diselenggarakan oleh PSE yang bersangkutan (**"Anak"**). Perlindungan tersebut wajib dilaksanakan melalui penggunaan teknologi yang sesuai serta berbagai langkah teknis dan operasional yang ditanamkan dalam produk, layanan, dan fitur yang terhubung dengan internet, yang disediakan oleh PSE (secara bersama-sama disebut **"Layanan Daring"**).<sup>[139]</sup>

Meskipun tujuan kebijakannya disusun secara jelas, PSE masih menghadapi sejumlah tantangan dalam implementasi PP 17/2025. Meskipun, PP 17/2025 memberikan dasar hukum yang lebih jelas terkait verifikasi usia, persetujuan orang tua, dan kewajiban pelaporan, kerangka ini juga memuat beberapa aspek struktural yang ambigu yang menyulitkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan. PP 17/2025 menetapkan secara seragam definisi anak sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun,<sup>[140]</sup> tanpa secara tegas menyelaraskan batas usia tersebut dengan rezim pengaturan di sektor tertentu, seperti sektor perbankan dan jasa keuangan, yang secara hukum telah mengakui individu berusia 17 tahun sebagai pengguna yang memenuhi syarat berdasarkan kepemilikan kartu tanda penduduk.

Tumpang tindih dalam pengaturan batas usia ini menempatkan penyedia layanan pada posisi ketidakpastian secara interpretatif, di mana ketatnya kepatuhan terhadap PP 17/2025 dapat berbenturan dengan praktik sektoral yang telah lama berlaku, sehingga klarifikasi tata kelola yang dimaksud justru berpotensi berubah menjadi tantangan operasional. Selain itu, PP 17/2025 mewajibkan verifikasi orang tua sebagai prasyarat untuk memberikan akses Layanan Daring kepada anak.<sup>[141]</sup> Namun, PP 17/2025 tidak secara tegas membedakan antara verifikasi identitas orang tua dan verifikasi adanya hubungan sah orang tua-anak. Ketidadaan mekanisme verifikasi yang mudah diakses dan bersifat otoritatif, sering kali membuat PSE harus mengandalkan dokumen tidak langsung, seperti kartu keluarga, yang belum tentu secara akurat membuktikan kewenangan orang tua atau status perwalian.

Berbagai keterbatasan yang disebutkan di atas semakin signifikan, terutama bagi layanan digital berisiko rendah dengan volume tinggi, di mana persyaratan verifikasi ekstensif akan menjadi tidak proporsional, serta integrasi langsung dengan sistem pendaftaran tidak layak secara teknis maupun realistis secara operasional. Lebih lanjut, PP 17/2025 juga memperkenalkan kewajiban PSE untuk menyampaikan laporan hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) kepada Menteri Komunikasi dan Digital. Penilaian mandiri tersebut wajib mencakup aspek-aspek sebagai berikut:<sup>[142]</sup>





Namun, hingga saat ini PP 17/2025 belum memberikan panduan lebih lanjut mengenai tolok ukur penilaian, format pelaporan, standar dokumentasi, maupun kanal penyampaian. Oleh karena itu, meningkatnya risiko kepatuhan PSE tidak bersumber dari pelanggaran substantif, melainkan dari ketidakpastian prosedural. Dalam hal ini, belum tersedianya templat dan sistem pelaporan yang terstandarisasi memaksa pelaku usaha untuk menafsirkan sendiri kewajiban pelaporan, sehingga meningkatkan potensi ketidakkonsistenan penerapan antar pelaku industri serta risiko terjadinya ketidakpatuhan yang tidak disengaja.

Perlu diketahui bahwa aspek-aspek risiko tersebut telah diuraikan lebih lanjut dalam [Rancangan Peraturan](#) Menteri Komunikasi dan Digital tentang Pelaksanaan PP 17/2025 ("**Rancangan Peraturan**"), yang saat ini masih dalam proses penyusunan. Pada intinya, Rancangan Peraturan tersebut memperkenalkan indikator penilaian mandiri yang lebih rinci di berbagai kategori risiko, sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini:

| Bentuk Penilaian Mandiri                                                                                     | Indikator yang Berlaku                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kepatuhan Layanan Daring terhadap batas usia minimum dan rentang usia yang telah ditetapkan <sup>[143]</sup> | Kebutuhan Anak berdasarkan batasan minimum usia dan rentang usia yang dapat dipenuhi Layanan Daring                       |
|                                                                                                              | Risiko yang berhubungan dengan penyelenggaraan Layanan Daring dalam memenuhi kebutuhan Anak (serta upaya mitigasi risiko) |
|                                                                                                              | Pihak internal dan eksternal PSE yang dilibatkan dalam indikator di atas                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>H</div></div></div><div><div><div>HUKUM<br/>ONLINE<br/>PRO</div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div>Pro</div></div></div><div><div><div>Allex</div></div><div><div>Analisis Hukum</div></div><div><div>Legal Intelligence Updates</div></div><div><div>Pusat Data</div></div><div><div>Premium Stories</div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div> |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                |
| <div><div><div>Home</div><div>Legal Brief</div><div>Law Digest</div><div>Law Review</div><div>Regulation Translations</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Interaksi dengan pihak yang tidak dikenal <sup>[144]</sup> | Dapat atau tidaknya konten yang berkaitan dengan Anak ditemukan oleh pihak yang tidak dikenal melalui mesin pencarian dalam platform*                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            | Dapat atau tidaknya konten yang berkaitan dengan Anak ditemukan melalui mesin pencari*                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            | Rekomendasi pengguna lain secara otomatis berdasarkan profil Anak*                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            | Penayangan informasi yang berkaitan dengan Anak atau profil Anak dalam profil pengguna*                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            | Kemungkinan interaksi dengan pihak yang tidak dikenal, termasuk melalui pesan pribadi, pesan yang dapat menghilang, dan lampiran*                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            | Kemungkinan pengguna lain untuk mengonfigurasi Layanan Daring atau membuat forum atau kegiatan yang memungkinkan interaksi dengan pihak yang tidak dikenal*                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Paparan konten berbahaya <sup>[145]</sup>                  | Ada atau tidaknya saluran komunikasi privat melalui Layanan Daring yang memungkinkan pihak lain mengirimkan konten kepada Anak, atau memungkinkan Anak mengakses konten yang berbahaya (misalnya pesan yang dapat menghilang)* |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            | Ada atau tidaknya Produk, Layanan, dan Fitur komunikasi publik yang memungkinkan terjadinya paparan terhadap konten tersebut*                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            | Rekomendasi konten secara otomatis dalam berbagai bentuk berdasarkan profil Anak                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            | Rekomendasi konten berdasarkan informasi preferensi yang ditentukan oleh Anak                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            | Penayangan iklan yang mengandung konten berbahaya*                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            | Kemampuan untuk mengonfigurasi Layanan Daring atau membuat forum atau kegiatan yang memungkinkan Anak untuk berkumpul dan terpapar konten berbahaya*                                                                           |



[Home](#) [Legal Brief](#) [Law Digest](#) [Law Review](#) [Regulation Translations](#)

|  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Eksplorasi <sup>[146]</sup>                       | Penggunaan atau pengorangan Layanan Daring dengan biaya atau biaya langganan tanpa kontrol atau pengawasan orang tua atau wali*                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                   | Penyediaan atau fasilitasi sistem pembayaran untuk pembelian barang atau jasa tanpa kontrol atau pengawasan orang tua atau wali*                                                                                                                                                                                                      |
|  |                                                   | Pemrofilan Anak melalui penggunaan Layanan Daring untuk mengoptimalkan performa iklan, penetapan harga, atau strategi penjualan*                                                                                                                                                                                                      |
|  | PDP <sup>[147]</sup>                              | Perolehan persetujuan dari orang tua atau wali Anak*                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  |                                                   | Pemenuhan dasar hukum pemrosesan data pribadi Anak*                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |                                                   | Penerapan prinsip-prinsip PDP*                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |                                                   | Pemenuhan hak Anak sebagai subjek data pribadi                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |                                                   | Pemenuhan kewajiban PSE sebagai pengendali data pribadi*                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Adiksi dan penggunaan berlebihan <sup>[148]</sup> | Penerapan teknologi dan/atau desain yang mendorong Anak untuk menggunakan Layanan Daring secara berlebihan dan/atau dengan intensitas yang semakin meningkat (misalnya <i>infinite scrolling</i> , desain imersif yang menciptakan ilusi bagi Anak, serta aktivitas, lingkungan, atau tingkatan yang tanpa batas, atau fitur serupa)* |
|  | Mengganggu psikologis <sup>[149]</sup>            | Interaksi Anak dengan pihak yang tidak dikenal yang berkepanjangan*                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |                                                   | Paparan Anak terhadap konten berbahaya yang berkepanjangan*                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  |                                                   | Penargetan barang atau jasa kepada Anak secara berkepanjangan *                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                   | Pemrosesan data pribadi Anak secara tidak aman*                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                   | Penggunaan Layanan Daring oleh Anak secara berlebihan dan/atau dengan intensitas yang semakin meningkat*                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Mengganggu fisiologis <sup>[150]</sup>            | Penggunaan Layanan Daring oleh Anak secara berlebihan dan/atau dengan intensitas yang semakin meningkat yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kondisi fisik atau fungsi biologis*                                                                                                                                             |





Daring, juga wajib melakukan penilaian mandiri.<sup>[152]</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, PP 17/2025 mewajibkan PSE untuk mengadopsi teknologi serta langkah-langkah teknis operasional guna melindungi Anak sepanjang siklus hidup Layanan Daring, mulai dari tahap pengembangan hingga operasional.<sup>[153]</sup> Untuk mengatasi berbagai risiko yang telah diidentifikasi, Rancangan Peraturan ini menetapkan serangkaian langkah teknis dan operasional secara terperinci yang meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>[154]</sup>

| Jenis Langkah Teknis dan Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>1. Penerapan prinsip desain keamanan (<i>safety-by-design</i>) dan desain privasi (<i>privacy-by-design</i>);</div> <div>2. Kontrol atau pengawasan orang tua;</div> <div>3. Mekanisme privasi dan PDP;</div> <div>4. Mekanisme moderasi dan kurasi konten (termasuk iklan);</div> <div>5. Mekanisme audit secara berkala;</div> <div>6. Mekanisme pembatasan/kontrol transaksi (misalnya <i>in-app purchase</i>);</div> <div>7. Mekanisme pembatasan penggunaan Layanan Daring;</div> <div>8. Mekanisme verifikasi dan identifikasi pengguna yang tidak dikenal;</div> | <div>9. Mekanisme verifikasi usia atau <i>age assurance</i>;</div> <div>10. Mekanisme kontrol pengeluaran akun anak;</div> <div>11. Mekanisme deklarasi konten berbayar oleh PSE;</div> <div>12. Mekanisme pengembalian yang jelas yang dapat menjamin pengembalian uang atau barang yang dibeli oleh Anak;</div> <div>13. Mekanisme pelaporan terkait Anak; dan</div> <div>14. Edukasi bagi pengguna dan orang tua atau wali Anak.</div> |

Selain itu, Rancangan Peraturan juga menegaskan bahwa PSE wajib melakukan penilaian untuk memastikan bahwa pelaksanaan langkah-langkah tersebut secara efektif menurunkan risiko hingga ke tingkat rendah, baik dari segi kemungkinan maupun dampak.<sup>[155]</sup> Dalam hal PSE gagal melakukan penilaian yang diwajibkan atau profil risiko tetap tinggi, Layanan Daring tersebut akan diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi berdasarkan kerangka regulasi yang berlaku.<sup>[156]</sup>

Kesimpulannya, PP 17/2025 mencerminkan komitmen kebijakan yang kuat untuk meningkatkan perlindungan anak di lingkungan digital dan menetapkan serangkaian kewajiban yang komprehensif bagi penyelenggara sistem elektronik. Namun, Peraturan ini juga menunjukkan adanya kekosongan antara ambisi regulasi dan kelayakan operasional. Dalam hal ini, ketidakjelasan terkait batasan usia, standar verifikasi orang tua, dan prosedur pelaporan, yang dipadukan dengan ketiadaan pedoman pelaksanaan yang final, telah menimbulkan ketidakpastian interpretatif bagi PSE.

Akibatnya, risiko kepatuhan lebih banyak disebabkan oleh keterbatasan prosedural dan teknis, daripada kegagalan substansial dalam melindungi anak-anak, terutama pada layanan digital berskala besar dan berisiko rendah yang tidak dirancang untuk mendukung mekanisme verifikasi yang kompleks. Untuk mengatasi tantangan ini, pendekatan yang lebih terukur dan kolaboratif dari regulator maupun PSE sangat diperlukan. Dalam hal ini, regulator sebaiknya memprioritaskan penerbitan pedoman teknis yang jelas, *template* pelaporan terstandar, dan standar verifikasi yang proporsional yang mencerminkan profil risiko Layanan Daring yang berbeda-beda.

anak dapat dilakukan secara efektif, dapat ditegakkan, dan berkelanjutan, tanpa memberikan beban kepatuhan yang tidak proporsional.

#### D. *Partisipasi Terbatas dalam Regulatory Sandbox*

*Regulatory sandbox* berfungsi sebagai platform yang bernilai untuk mendorong inovasi di tengah pertumbuhan pesat ekonomi digital.<sup>[157]</sup> Dengan menyediakan lingkungan uji coba yang terkendali di bawah pengawasan regulator, mekanisme ini memungkinkan pelaku usaha untuk menguji teknologi dan model bisnis baru, sekaligus memberi regulator wawasan awal mengenai potensi risiko, manfaat, dan implikasi kebijakan yang lebih luas sebelum diterbitkannya kerangka regulasi permanen.<sup>[158]</sup> Namun, implementasi *regulatory sandbox* di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan struktural.

Salah satu isu yang paling menonjol adalah partisipasi yang terbatas, yang berpotensi menimbulkan peluang berusaha yang tidak setara. Dalam praktiknya, inisiatif *sandbox* cenderung memprioritaskan penyelenggara tertentu yang ditetapkan sebagai "prototipe", sehingga membatasi partisipasi pasar secara lebih luas dan mengurangi pertukaran informasi antar pelaku industri.<sup>[159]</sup> Pendekatan semacam ini melemahkan peran *sandbox* sebagai platform pembelajaran yang inklusif dan berisiko memberikan keuntungan persaingan yang tidak proporsional kepada sejumlah peserta terbatas.

Kekhawatiran tersebut semakin diperburuk oleh kurangnya prosedur yang jelas, terutama terkait dengan tujuan pengujian, tolok ukur keberhasilan, dan mekanisme keluar.<sup>[160]</sup> Ketidakpastian semacam ini merusak prediktabilitas hasil *sandbox* bagi peserta maupun pemangku kepentingan eksternal. Seiring waktu, proses yang tidak transparan cenderung melemahkan kredibilitas regulator dan peserta *sandbox* di mata investor dan mitra strategis, karena hal ini memperumit penilaian risiko hukum dan keberlanjutan jangka panjang model bisnis setelah fase *sandbox*.<sup>[161]</sup> Masalah ini juga diperparah dengan keterbatasan kapasitas di dalam lembaga regulator itu sendiri.

Efektivitas *regulatory sandbox* sangat berkaitan dengan kemampuan regulator untuk menyiapkan sumber daya yang memadai, serta keahlian teknis dan sektoral yang khusus, sepanjang proses pengujian.<sup>[162]</sup> Dalam praktiknya, kekurangan kemampuan ini sering kali mengakibatkan jangka waktu evaluasi yang panjang, pemberian informasi yang terbatas, dan umpan balik yang terlambat atau kurang mendalam.<sup>[163]</sup> Keterbatasan tersebut pada akhirnya mengurangi fungsi *sandbox* sebagai mekanisme pembelajaran kolaboratif, sehingga mengurangi keterlibatan yang bermakna antara regulator dan pelaku pasar inovatif.

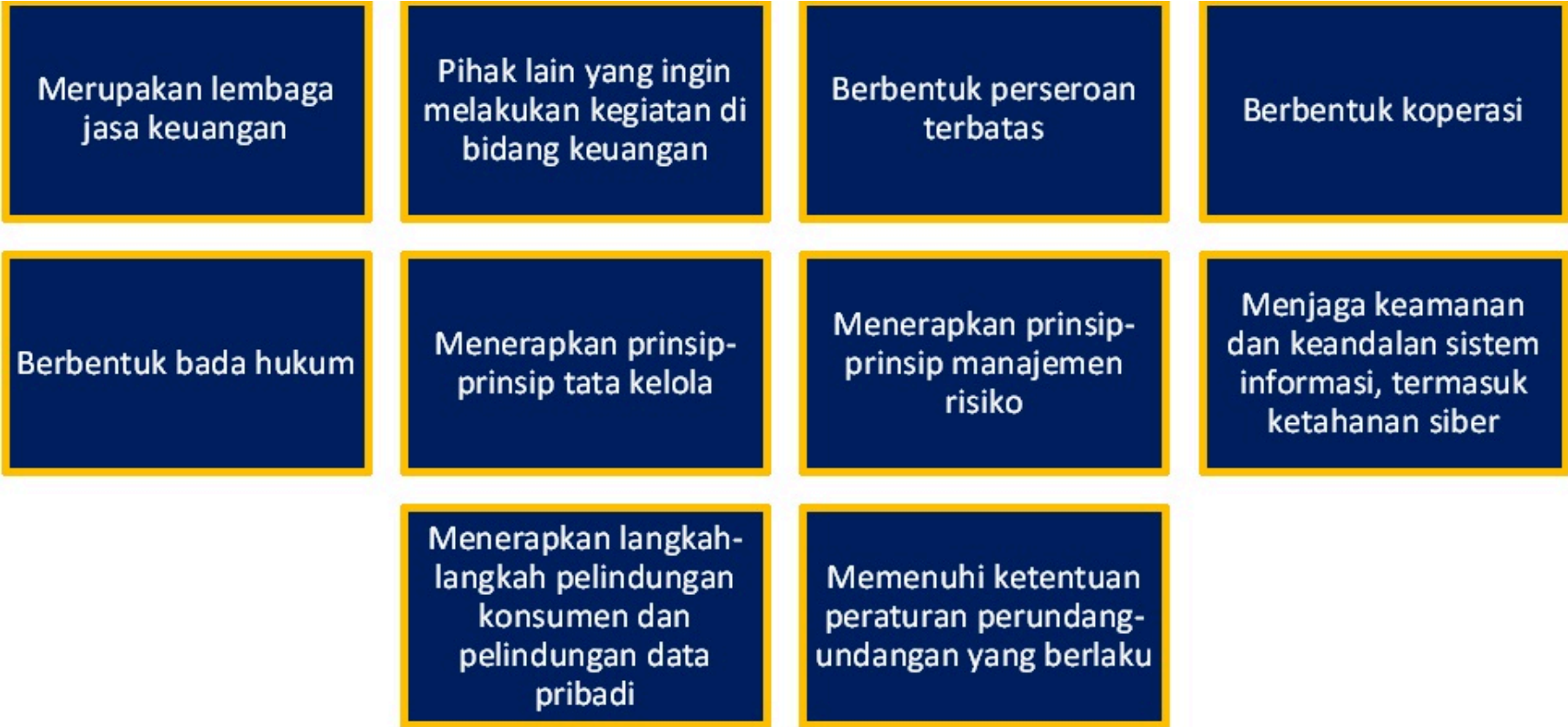
Pada saat yang sama, *regulatory sandbox* di Indonesia masih cenderung berlandaskan pada pendekatan yang berorientasi pada kepatuhan. Dalam hal ini, kemajuan dalam *sandbox* dan mekanisme keluar dari *sandbox* sebagian besar dinilai berdasarkan kesesuaian inovasi dengan kerangka regulasi yang ada dan bukan berdasarkan kemampuannya dalam mengidentifikasi celah regulasi atau memberikan masukan dalam pembuatan peraturan di masa depan.<sup>[164]</sup> Meskipun pendekatan ini dapat memberikan kepastian hukum jangka pendek, hal ini tidak memadai dalam mendukung respons regulasi yang adaptif terhadap perubahan teknologi yang cepat. Akibatnya, *regulatory sandbox* belum sepenuhnya merealisasikan potensinya sebagai instrumen eksperimen kebijakan dan reformasi regulasi substantif.



Fasilitas tersebut diuraikan sebagai berikut<sup>[165]</sup>

1. Fasilitas untuk melakukan uji coba dalam jangka waktu dan lingkungan terbatas;
2. Fasilitas diseminasi ketentuan yang berlaku di sektor jasa keuangan;
3. Fasilitas pengembangan ITSK tahap awal; dan
4. Fasilitas uji coba dan pengembangan ITSK.

Selain itu, POJK 3/2024 juga menetapkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta *sandbox*, sebagaimana dirangkum sebagai berikut:



Selain persyaratan umum tersebut, pemohon wajib menyampaikan rencana pengujian dalam proses pengajuan permohonan *sandbox*.<sup>[166]</sup> Rencana pengujian ini berfungsi sebagai instrumen utama untuk menilai kesiapan maupun karakter inovatif dari model bisnis atau teknologi yang diajukan.<sup>[167]</sup> Dalam hal ini, rencana pengujian yang diajukan setidaknya harus memuat informasi berikut:<sup>[168]</sup>



Melalui POJK 3/2024, OJK lebih lanjut menjelaskan kriteria kelayakan yang menjadi dasar persetujuan atau penolakan permohonan untuk berpartisipasi dalam *sandbox*. Kriteria tersebut meliputi hal-hal berikut:

| Kriteria Persetujuan |
|----------------------|
|----------------------|





|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inovasi yang memenuhi unsur kebaruan dan/atau memiliki elemen pembeda yang signifikan dibandingkan inisiatif sebelumnya                 | Inovasi yang memerlukan dukungan pengujian dan pengembangan serta belum pernah diatur dan diawasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku |
| Inovasi yang memberikan manfaat, meningkatkan layanan, dan menambah nilai bagi konsumen, masyarakat, dan/atau ekosistem sektor keuangan | Kriteria lain yang ditetapkan oleh OJK                                                                                                                  |

Berdasarkan penilaian terhadap kriteria kelayakan, rencana pengujian, dan pertimbangan relevan lainnya, OJK akan memutuskan apakah akan menyetujui atau menolak permohonan untuk berpartisipasi dalam *sandbox*.<sup>[169]</sup> Keputusan ini akan secara resmi disampaikan kepada pemohon melalui surat yang dikeluarkan oleh OJK.<sup>[170]</sup> Penting untuk dicatat, bahwa persetujuan untuk mengikuti *sandbox* bukan merupakan izin usaha untuk melakukan operasional secara penuh di sektor jasa keuangan.<sup>[171]</sup>

Setelah memperoleh persetujuan, peserta *sandbox* dapat memulai tahap pengujian dan pengembangan sesuai dengan rencana pengujian yang telah disetujui.<sup>[172]</sup> Proses uji coba dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama dengan otoritas, kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk lembaga jasa keuangan dan pihak lain yang berada di bawah koordinasi OJK, sesuai kebutuhan untuk pelaksanaan *sandbox*.<sup>[173]</sup> Periode pengujian umumnya berlangsung paling lama satu tahun sejak tanggal persetujuan yang diberikan,<sup>[174]</sup> meskipun OJK dapat menentukan periode pengujian yang berbeda dalam kondisi tertentu.<sup>[175]</sup>

Selama periode uji coba, peserta diwajibkan untuk menyampaikan laporan berkala mengenai hasil uji coba dan pengembangan inovasi kepada OJK, serta laporan ad-hoc setiap kali dianggap perlu.<sup>[176]</sup> OJK akan memantau laporan-laporan tersebut sepanjang tahap pengujian.<sup>[177]</sup> Selain itu, peserta harus menyampaikan laporan akhir uji coba paling lambat 20 hari kerja sebelum berakhirnya periode uji coba.<sup>[178]</sup>

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan dan hasil uji coba, OJK akan menentukan apakah seorang peserta dinyatakan lulus atau tidak lulus dalam *sandbox*.<sup>[179]</sup> Peserta yang dinyatakan lulus dapat mengajukan izin usaha sesuai dengan masa berlaku yang tercantum dalam surat lulus.<sup>[180]</sup> Sebaliknya, peserta yang tidak lulus dalam *sandbox* wajib menghentikan kegiatan usaha yang diuji, memenuhi kewajiban yang belum terselesaikan, serta melaksanakan *exit policy* sebagaimana tercantum dalam rencana uji coba dalam jangka waktu tiga bulan sejak dikeluarkannya surat tidak lulus oleh OJK.<sup>[181]</sup>

Perlu diperhatikan pula bahwa POJK 3/2024 menyatakan bahwa peserta *sandbox* yang melanggar kewajiban yang berlaku selama pelaksanaan *sandbox* dapat dikenai sanksi administratif berikut:<sup>[182]</sup>

1. Peringatan tertulis;
2. Penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
3. Pembatalan persetujuan.





[Home](#) [Legal Brief](#) [Law Digest](#) [Law Review](#) [Regulation Translations](#)

yang akan selama pengujian, peserta dapat memberikan masukan berdasarkan data untuk mendukung pembuatan regulasi di masa depan. Dalam hal ini, keterlibatan aktif, umpan balik yang konstruktif, dan kesediaan untuk bekerja sama dengan regulator serta peserta lain akan memungkinkan pelaku usaha memaksimalkan nilai *sandbox*, sekaligus mendukung peran *sandbox* sebagai mekanisme pembelajaran kebijakan dan pengembangan regulasi yang adaptif.

V. Insentif untuk Bisnis yang Berfokus pada AI dan Operator Pusat Data

Sehubungan dengan pengembangan iklim bisnis yang kondusif di sektor teknologi, beberapa pelaku industri telah menyampaikan harapannya terkait insentif fiskal maupun non-fiskal. Hal serupa juga disampaikan oleh Indonesia Data Center Provider Organization (“IDPRO”), yang mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan energi hijau sehingga pelaku industri dapat mengakses pasokan listrik terbarukan secara langsung, termasuk melalui skema Sertifikasi Energi Terbarukan atau sistem *power wheeling*.<sup>[190]</sup>

Menanggapi hal tersebut, Direktur Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Digital pada Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan bahwa insentif diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih menarik. Salah satu langkah untuk menciptakan iklim tersebut mencakup pemberian insentif pajak bagi penyedia pusat data, serta bagi pelanggan yang mengimpor perangkat pusat data.<sup>[191]</sup> Namun, perlu dicatat bahwa Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) No. 7 tahun 2020 tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir serta Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (“PerBKPM 7/2020”) sebenarnya telah mengakui kegiatan tertentu di bidang teknologi, termasuk kegiatan dalam ekonomi digital.

Kegiatan tersebut mencakup pengolahan data, *hosting*, dan jasa terkait lainnya berdasarkan Kode KBLI 184.63112 dan 185.61300, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PerBKPM 7/2020, dan oleh karenanya dapat diklasifikasikan sebagai industri pionir yang berhak memperoleh fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan atas penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha utamanya.<sup>[192]</sup> Untuk memperoleh fasilitas tersebut, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan pajak secara elektronik melalui sistem OSS.<sup>[193]</sup>

Permohonan tersebut harus diajukan dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran III PerBKPM 7/2020 dan wajib dilengkapi dengan sejumlah dokumen pendukung, antara lain:<sup>[194]</sup>

Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB)

Fotokopi izin usaha/izin prinsip/izin perluasan

Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Surat pernyataan belum memulai produksi komersial

Surat pernyataan bahwa wajib pajak belum memenuhi persyaratan rasio utang dan modal

Surat pernyataan berkomitmen untuk merealisasikan rencana penanaman modal

Rincian aktiva tetap wajib pajak

Surat keterangan fiskal para pemegang saham

Surat kuasa apabila permohonan dikuasakan



dan Kemudahan Investasi di Daerah (“**PP 24/2019**”). Berdasarkan PP 24/2019, insentif dan/atau kemudahan dapat diberikan kepada masyarakat dan/atau investor yang memenuhi kriteria tertentu, termasuk pihak-pihak yang:<sup>[196]</sup>



Selain itu, PP 24/2019 menetapkan kategori kegiatan usaha tertentu yang diprioritaskan untuk pemberian insentif dan/atau kemudahan, yang meliputi:<sup>[197]</sup>

1. Usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;

2. Usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;

3. Usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus, termasuk perizinan yang dikeluarkan oleh kementerian dan/atau lembaga pemerintah tertentu; dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, PP 24/2019 mengatur bentuk insentif dan kemudahan yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah kepada pelaku usaha yang memenuhi persyaratan, sebagaimana dirangkum di bawah ini:<sup>[198]</sup>

| Bentuk Insentif dan Kemudahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Insentif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kemudahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Meliputi: <div><div>1. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;</div><div>2. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;</div><div>3. Pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;</div><div>4. Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;</div><div>5. Penyediaan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan sebagainya.</div></div> | Meliputi: <div><div>1. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;</div><div>2. Penyediaan sarana dan prasarana;</div><div>3. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;</div><div>4. Pemberian bantuan teknis;</div><div>5. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);</div><div>6. kemudahan akses pemasaran hasil produksi; dan sebagainya.</div></div> |

secara khusus dirancang untuk mengatur karakteristik unik, intensitas modal, ketergantungan energi, dan kompleksitas regulasi dari ekosistem AI dan pusat data.

Lebih lanjut, tanpa adanya upaya penyelarasan yang lebih kuat antara tujuan kebijakan digital nasional, skema insentif penanaman modal, dan implementasi di tingkat daerah, Indonesia berisiko tertinggal dibandingkan negara lain yang memiliki regulasi yang lebih terarah, dapat diprediksi, dan berorientasi pada keberlanjutan teknologi-teknologi yang sedang berkembang.

Oleh karena itu, dalam jangka pendek hingga menengah, pelaku usaha dapat mengoptimalkan pemanfaatan skema insentif yang sudah ada dengan menyusun struktur kegiatan usahanya agar termasuk dalam klasifikasi industri pionir yang memenuhi syarat, serta secara aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan insentif berbasis lokasi berdasarkan PP 24/2019. Perencanaan regulasi yang strategis, pemanfaatan sistem OSS secara efektif, serta keterlibatan yang terkoordinasi melalui asosiasi industri juga dapat membantu para pihak terkait mengatasi tantangan yang timbul akibat proses perizinan dan persyaratan infrastruktur yang terfragmentasi.

Sementara itu, dalam jangka panjang, agar suatu kebijakan lebih komprehensif, penyusunan kerangka insentif di sektor tertentu untuk pengembangan kecerdasan buatan dan pusat data diperlukan. Kerangka ini dapat mengintegrasikan insentif fiskal, mekanisme perizinan yang disederhanakan dan terpusat, serta jalur regulasi yang jelas untuk akses langsung terhadap sumber energi terbarukan. Dengan mengadopsi pendekatan regulasi yang lebih koheren dan berorientasi ke depan, Indonesia akan berada pada posisi yang lebih baik untuk meningkatkan kepastian hukum, menarik investasi berkelanjutan, dan memperkuat perannya sebagai pusat infrastruktur digital dan inovasi AI.

## VI. Operasional Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data

### A. *Persyaratan Regulasi yang Kompleks*

Di seluruh dunia, industri pusat data telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, khususnya terkait dengan pelaku usaha yang beroperasi di sektor teknologi dan digital. Pertumbuhan industri ini didorong oleh kebutuhan akan infrastruktur untuk mendukung berbagai aplikasi dan pekerjaan, mulai dari email dan berbagi berkas hingga data raksasa dan perkembangan pembelajaran mesin.<sup>[199]</sup> Investasi global di industri pusat data diproyeksikan mencapai USD 1 triliun pada tahun 2027, dengan ekspansi pesat yang didorong oleh berbagai terobosan teknologi, termasuk teknologi AI.<sup>[200]</sup>

Indonesia juga termasuk di antara negara-negara yang diproyeksikan menjadi salah satu pusat data terbesar di Asia, mengingat kapasitas infrastruktur TI yang terpasang untuk pusat data di seluruh Indonesia kini mencapai 520 Megawatt (MW) setelah mengalami peningkatan sebesar 30% selama periode 2018–2025.<sup>[201]</sup> Namun, pertumbuhan industri pusat data di Indonesia masih tertinggal dibandingkan regional lainnya, karena pelaku usaha sering menghadapi tantangan secara finansial dan operasional dalam pengembangan pusat data, yang meliputi:<sup>[202]</sup>

1. Tidak adanya insentif fiskal dan non-fiskal yang secara khusus ditujukan untuk investasi pusat data dari pemerintah;
2. Keterbatasan sumber daya manusia yang memadai dan kompeten untuk mengoperasikan dan mengelola pusat data;

IDPRO telah mendorong pemerintah untuk menyederhanakan proses perizinan pengembangan pusat data.<sup>[203]</sup> Menurut IDPRO, rezim perizinan yang berlaku saat ini masih terlalu rumit dan menghambat investasi di sektor tersebut.<sup>[204]</sup> Selain itu, pelaku usaha juga berpandangan bahwa dalam praktiknya, khususnya terkait sertifikat kelaikan bangunan dan kepatuhan pajak bumi dan bangunan daerah, proses administratif tersebut dapat memakan waktu hingga beberapa tahun untuk diselesaikan. Keterlambatan administratif ini secara signifikan memengaruhi jadwal proyek dan kepastian operasional.

Untuk dapat memahami hambatan regulasi seputar pendirian pusat data, identifikasi berbagai kerangka regulasi yang relevan diperlukan. Berdasarkan Peraturan 71/2019, PSE lingkup privat dapat melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan data atau sistem elektronik, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.<sup>[205]</sup>

Namun, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika [No. 5 tahun 2020](#) tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan [No. 10 tahun 2021](#) (secara bersama-sama disebut **"Permenkomdigi 5/2020"**),<sup>[206]</sup> menegaskan bahwa PSE lingkup privat yang melakukan pemrosesan atau penyimpanan data atau sistem elektronik di negara lain wajib memberikan akses terhadap seluruh data atau sistem tersebut untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau persidangan tindak pidana yang terjadi dalam wilayah hukum Indonesia sehubungan dengan pihak-pihak berikut:<sup>[207]</sup>

1. WNI; atau
2. Badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.

Selanjutnya, mengingat penyelenggaraan pusat data berkaitan erat dengan penyelenggaraan sistem elektronik secara umum, PP 71/2019 mewajibkan setiap PSE yang menyelenggarakan pusat data untuk memastikan terpenuhinya hal-hal sebagai berikut:<sup>[208]</sup>

1. Ketersediaan *Service Level Agreement* ("**SLA**");
2. Ketersediaan perjanjian keamanan informasi atas layanan TI yang digunakan;
3. Penyelenggaraan keamanan informasi dan komunikasi internal yang memadai; dan
4. Pengoperasian komponen secara tepat dan integritas seluruh sistem elektronik.

Mengingat salah satu fungsi utama pusat data adalah pemrosesan data yang disimpan, yang dapat mencakup data pribadi, PSE yang menyelenggarakan pusat data juga wajib mematuhi berbagai ketentuan yang berlaku terkait kegiatan pemrosesan data pribadi. Meskipun PP 71/2019 juga memuat sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan PDP,<sup>[209]</sup> kerangka utama yang saat ini mengatur persyaratan dan kewajiban PDP di Indonesia ditetapkan dalam UU 27/2022.

Meskipun UU 27/2022 tidak mengatur persyaratan khusus yang berlaku bagi pusat data, kerangka ini menetapkan berbagai persyaratan dan kewajiban yang berlaku bagi Pengendali dan Prosesor yang melakukan pemrosesan data pribadi, yang dapat mencakup pusat data. Tantangan dan isu seputar pelaksanaan persyaratan dan kewajiban pemrosesan data pribadi telah diuraikan secara komprehensif dalam bagian sebelumnya dari BRIR ini.



Ketentuan hukum untuk pendirian pusat data berbeda antara satu sektor industri dengan sektor lainnya. Salah satu sektor yang paling ketat diatur dan secara khusus menguraikan persyaratan pendirian pusat data adalah sektor jasa keuangan. Sebagai contoh, persyaratan pusat data bagi bank umum saat ini diatur dalam POJK 11/2022, yang mendefinisikan pusat data sebagai fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.<sup>[211]</sup>

Berdasarkan POJK 11/2022, bank umum wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di dalam wilayah Indonesia serta menjamin kelangsungan usaha bank (misalnya, tetap dapat beroperasi secara normal dalam hal terjadi bencana atau gangguan). Untuk menjamin keberlangsungan tersebut, POJK 11/2022 juga mewajibkan bank umum untuk melakukan penilaian risiko terhadap pusat data dan pusat pemulihan bencana, dengan mempertimbangkan berbagai exposur risiko dari fasilitas-fasilitas tersebut.<sup>[212]</sup>

Namun, POJK 11/2022 juga menegaskan bahwa bank umum dapat menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di luar negeri setelah memperoleh izin dari OJK.<sup>[213]</sup> Dalam hal ini, POJK 11/2022 menetapkan bahwa pusat data dan pusat pemulihan bencana yang dapat ditempatkan di luar negeri tersebut harus terdiri atas sistem elektronik yang digunakan untuk tujuan tertentu, antara lain:<sup>[214]</sup>

1. Mendukung analisis terintegrasi dalam memenuhi ketentuan yang diterbitkan oleh negara asal bank umum yang bersifat global (termasuk lintas negara);
2. Melaksanakan langkah-langkah manajemen risiko secara terintegrasi dengan kantor pusat bank umum, kantor induk, atau kantor entitas utama yang berlokasi di luar wilayah Indonesia;
3. Menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme secara terintegrasi dengan kantor pusat, kantor induk, atau kantor entitas utama bank umum yang berlokasi di luar wilayah Indonesia;
4. Menyediakan layanan kepada nasabah secara global, yang memerlukan integrasi dengan sistem elektronik milik grup bank umum yang berlokasi di luar wilayah Indonesia; dan/atau
5. Mengelola komunikasi antara kantor pusat dan kantor cabang bank umum, atau antara perusahaan anak dan perusahaan induk.

Sehubungan dengan perizinan penempatan pusat data dan pusat pemulihan bencana di luar negeri sebagaimana disebutkan di atas, POJK 11/2022 menegaskan bahwa bank umum yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada OJK dengan memenuhi 10 persyaratan yang meliputi:<sup>[215]</sup>

1. Menyampaikan hasil analisis risiko negara;
2. Memastikan bahwa penempatan pusat data dan pusat pemulihan bencana di luar negeri tidak mengurangi efektivitas pengawasan OJK;
3. Memastikan bahwa informasi rahasia terkait bank umum hanya diungkapkan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang dibuktikan melalui perjanjian kerja sama antara bank umum dan penyedia jasa IT;
4. Memastikan bahwa perjanjian tertulis dengan penyedia jasa TI memuat klausul pilihan hukum; dan
5. Menyampaikan surat pernyataan yang menegaskan bahwa bank umum akan menyampaikan secara berkala hasil penilaian yang dilakukan oleh kantor bank di luar negeri terkait penerapan manajemen risiko pada penyedia jasa TI.



| Aspek Pendirian Pusat Data      | Persyaratan Utama                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokasi dan Bangunan             | Berada di area yang aman secara geografis                                                                                                                                       |
|                                 | Memiliki akses jalan darat yang memadai                                                                                                                                         |
|                                 | Akses fisik ke pusat data harus dibatasi dan dikendalikan dengan baik                                                                                                           |
| Pengendalian Lingkungan         | Memiliki ketersediaan sumber listrik yang cukup dan stabil, dan memiliki sumber daya alternatif                                                                                 |
|                                 | Memiliki alat detektor api dan asap, pemadam api, alat pengukur suhu dan kelembaban, dan pipa pembuangan air                                                                    |
|                                 | Tata ruang harus memenuhi berbagai elemen (misalnya menghindari penempatan ruangan di bawah area perpipaan, menggunakan lantai yang ditinggikan dan ketersediaan pintu darurat) |
| Kegiatan Operasional            | Penjadwalan tugas yang efektif dan aman dari perubahan yang tidak sah                                                                                                           |
|                                 | Pembatasan kewenangan operator TI                                                                                                                                               |
|                                 | Pendistribusian informasi <i>output</i> dengan aman                                                                                                                             |
|                                 | Melakukan proses rekam cadang                                                                                                                                                   |
|                                 | Memantau perangkat keras dan perangkat lunak                                                                                                                                    |
|                                 | Pengaktifan jejak audit                                                                                                                                                         |
| Kerja sama dengan Penyedia Jasa | Perjanjian harus dibuat jika penyediaan dan pengelolaan pusat data dilakukan oleh penyedia jasa pihak ketiga                                                                    |

Berdasarkan uraian di atas, setiap PSE yang berencana untuk mendirikan atau telah mendirikan pusat data dan/atau pusat pemulihan bencana di Indonesia perlu melakukan pemetaan regulasi secara komprehensif sebelum melakukan investasi atau menentukan lokasi, mengingat kerangka regulasi yang saat ini masih terfragmentasi dan bersifat sangat teknis. Dalam konteks ini, PSE perlu mengidentifikasi apakah terdapat kewajiban lokalisasi data, apakah kegiatan pemrosesan data pribadi menimbulkan kewajiban sebagai Pengendali atau Prosesor, serta apakah regulator sektoral (seperti yang berlaku di sektor jasa keuangan) menerapkan persyaratan tambahan yang bersifat teknis maupun berbasis perizinan.



[Home](#) [Legal Brief](#) [Law Digest](#) [Law Review](#) [Regulation Translations](#)

sebagai rujukan oleh pihak lain yang ingin menyelenggarakan pusat data dan/atau pusat pemulihan bencana, guna mengantisipasi pengawasan regulasi, termasuk potensi kewajiban penegakan hukum terhadap akses serta risiko akses data lintas negara.

**B. Persyaratan Ketat Memperoleh Sertifikat Standar Nasional Indonesia (“SNI”)**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pertumbuhan industri pusat data di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain, mengingat pelaku usaha kerap menghadapi berbagai tantangan finansial dan operasional dalam pengembangannya (seperti tidak tersedianya insentif fiskal dan non-fiskal khusus dari pemerintah, serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengoperasikan dan mengelola pusat data).<sup>[217]</sup> Selain itu, pelaku usaha juga menilai bahwa persyaratan regulasi yang berlaku terkait pendirian pusat data bersifat kompleks dan sangat teknis, sementara masih terdapat ketidakpastian mengenai implementasi sertifikasi Standar Nasional Indonesia (“SNI”) untuk Pusat Data.

Melalui Peraturan Badan Standardisasi Nasional [No. 6 tahun 2021](#) tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Elektroteknika, Telekomunikasi, dan Produk Optik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan [No. 5 tahun 2022](#) (secara bersama-sama disebut “**PerBSN 6/2021**”), skema penilaian kesesuaian SNI yang berlaku bagi pusat data telah ditetapkan. Namun, Peraturan tersebut tidak memuat ketentuan khusus mengenai kewajiban penerapan SNI.

Pada dasarnya, PerBSN 6/2021 mengatur ketentuan mengenai skema sertifikasi SNI untuk Pusat Data IT, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII. Sertifikasi ini berlaku bagi pusat data yang diklasifikasikan ke dalam empat tingkatan, mulai dari Strata I hingga Strata IV. Adapun standar acuan yang berlaku terdiri atas tiga komponen utama, yaitu:<sup>[218]</sup>

**SNI 8799-1:2019**  
Panduan Spesifikasi Teknis  
Pusat Data

**SNI 8799-2:2019**  
Panduan Manajemen Pusat  
Data

**SNI 8799-3:2019**  
Panduan Audit Pusat Data

Proses sertifikasi dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pelaku usaha kepada Lembaga Sertifikasi, yang dilengkapi dengan informasi pendukung (misalnya, data mengenai pemohon dan pusat data yang bersangkutan). Secara ringkas, informasi yang wajib dicantumkan dalam permohonan tersebut dirangkum dalam tabel berikut:<sup>[219]</sup>

| Kategori | Informasi yang Diperlukan |
|----------|---------------------------|
|----------|---------------------------|





[Home](#)

[Legal Brief](#)

[Law Digest](#)

[Law Review](#)

[Regulation Translations](#)

|                      |                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informasi Pemohon    | izin berusaha yang masih berlaku dan bukti pemenuhan persyaratan                                         |
|                      | Bukti kepemilikan merek (jika berlaku)                                                                   |
|                      | Perjanjian yang mengikat untuk menggunakan merek milik pihak lain (jika berlaku)                         |
|                      | Perjanjian alih daya apabila operasional pusat data di delegasikan ke pihak ketiga                       |
|                      | Surat penunjukan apabila bertindak sebagai perwakilan resmi badan hukum yang berkedudukan di luar negeri |
|                      | Pernyataan bertanggung jawab penuh atas pemenuhan SNI dan proses sertifikasi                             |
| Informasi Pusat Data | Nama, alamat, dan foto lokasi pusat data                                                                 |
|                      | Strata yang diajukan untuk sertifikasi                                                                   |
|                      | Struktur organisasi dan personel penanggung jawab                                                        |
|                      | Hasil evaluasi mandiri atas pemenuhan persyaratan strata                                                 |
|                      | Sertifikasi lain, apabila ada                                                                            |

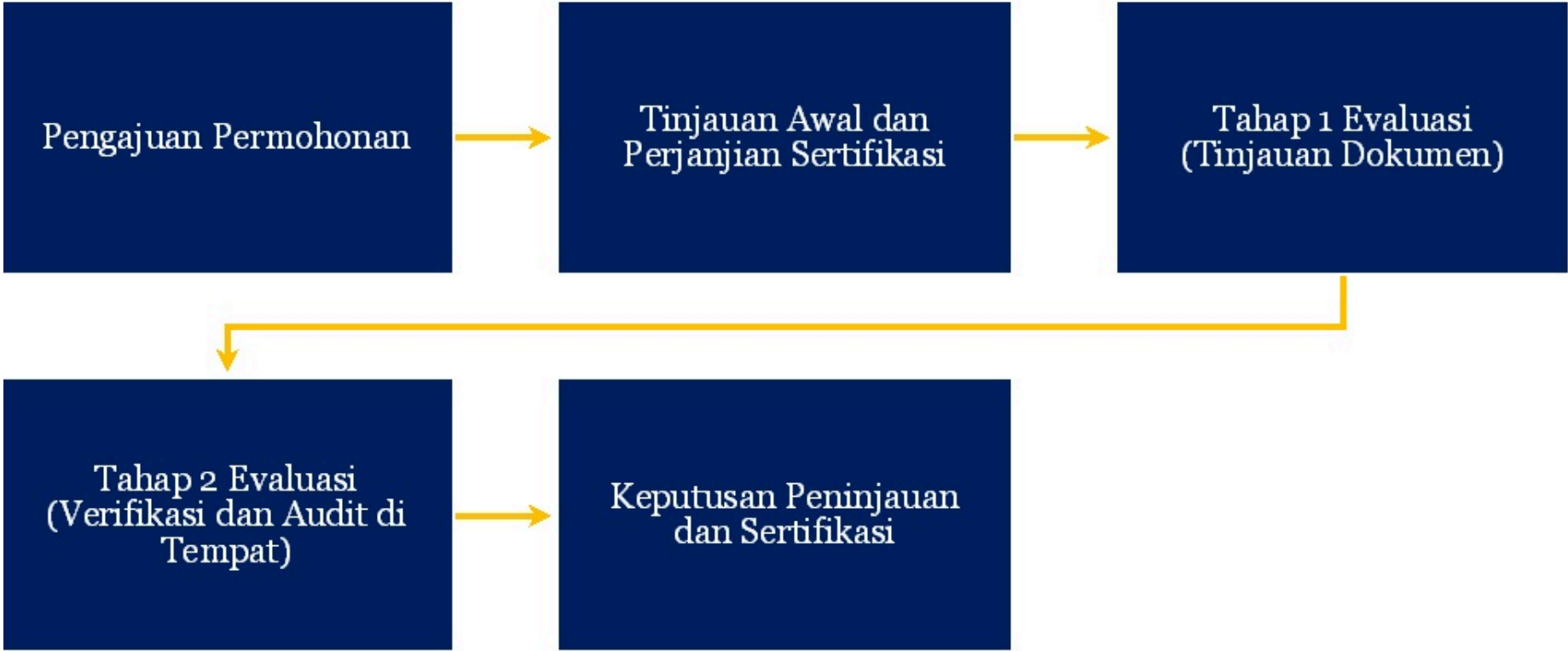
Lembaga Sertifikasi selanjutnya akan melakukan tinjauan awal untuk memverifikasi kelengkapan dokumen serta kapasitasnya dalam memproses permohonan. Apabila permohonan dinyatakan memenuhi persyaratan, maka para pihak terkait akan menandatangani perjanjian sertifikasi, dan Lembaga Sertifikasi akan menyusun rencana evaluasi yang mencakup metode, agenda dan lokasi penilaian, serta tim audit.<sup>[220]</sup> Tahapan tersebut kemudian dilanjutkan dengan proses determinasi, yang terdiri atas dua tahap penilaian, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:<sup>[221]</sup>

| Tahapan | Tujuan                                               | Keterangan                                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tahap 1 | Untuk menilai kelengkapan dokumen dan kepatuhan awal | Evaluasi kesesuaian informasi dan dokumen yang disampaikan pemohon terhadap persyaratan SNI |
|         |                                                      | Evaluasi atas hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh pemohon                           |
|         |                                                      | Pemohon dapat melanjutkan ke Tahap 2 atau diwajibkan untuk melakukan tindakan perbaikan     |
|         |                                                      | Proses sertifikasi dapat dihentikan apabila tindak perbaikan tidak dilaksanakan             |



|         |                                               |                                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tahap 2 | implementasi aktual dan konsistensi kepatuhan | Audit terhadap sistem manajemen pusat data                                                        |
|         |                                               | Setiap ketidaksesuaian wajib diperbaiki dalam jangka waktu tertentu sebelum sertifikasi diberikan |

Hasil evaluasi selanjutnya akan ditinjau secara independen oleh pihak yang tidak terlibat langsung dalam proses audit, yang kemudian menghasilkan rekomendasi tertulis sebagai dasar pengambilan keputusan sertifikasi. Keputusan tersebut dapat berupa persetujuan, penundaan, atau penolakan sertifikasi, dan wajib disampaikan secara tertulis kepada pemohon beserta alasannya. Apabila sertifikasi diberikan, maka Lembaga Sertifikasi akan menerbitkan sertifikat kesesuaian dengan masa berlaku selama tiga tahun.<sup>[222]</sup>



Sementara itu, perlu dipahami bahwa strata pusat data merupakan sistem klasifikasi yang menunjukkan tingkat keandalan dan ketahanan suatu pusat data berdasarkan standar tertentu (misalnya, terkait lokasi bangunan pusat data). Dalam proses penilaian, daftar periksa Evaluasi Mandiri diisi dengan bukti pemenuhan informasi terdokumentasi untuk setiap parameter SNI, yang menunjukkan hasil tinjauan atas Evaluasi Mandiri sesuai dengan klaim strata, dan dapat dilengkapi dengan catatan hasil peninjauan Evaluasi Mandiri pusat data.<sup>[223]</sup>

Sederhananya, Daftar Periksa Evaluasi Mandiri Pusat Data disusun berdasarkan Panduan Spesifikasi Teknis Pusat Data dan Panduan Manajemen Pusat Data untuk Strata I hingga Strata IV, yang mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pusat data beserta bukti pemenuhan yang relevan, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut:

| Standar | Parameter | Strata |    |     |    |
|---------|-----------|--------|----|-----|----|
|         |           | I      | II | III | IV |

|                                     |                                    |                                 |                            |                                                  |                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Spesifikasi Teknis <sup>[224]</sup> | Kereta                             | -                               | -                          | > 91 m                                           | > 800 m                              |
|                                     | Jarak dari Bandara/Pelabuhan       | -                               | -                          | > 1.6 km                                         | > 8 km                               |
|                                     | Kapasitas Bahan Bakar di Lokasi    | -                               | Min. 24 jam                |                                                  | Min. 48 jam                          |
|                                     | Keamanan Akses Ruang Server        | Kunci pengaman standar industri | Kartu akses elektronik     |                                                  | Kartu akses elektronik dan Biometrik |
|                                     | Sistem <i>Interlock</i> (Personel) | -                               | -                          | Dipersyaratkan                                   |                                      |
|                                     | Operasional Staf (Sif)             | Tidak ada sistem sif            | Dua orang/sif (hari kerja) | Dua orang atau lebih per sif 24/7/365            |                                      |
| Panduan Manajemen <sup>[225]</sup>  | Ketersediaan Layanan (Target)      | 99.67%                          | 99.75%                     | 99.98%                                           | 99.99%                               |
|                                     | Manajemen Keamanan Fisik           | Manual, satu lapis              | Manual, dua lapis          | Elektronik, tiga lapis                           | Elektronik, min. tiga lapis          |
|                                     | Pos Pemeriksaan Keamanan           | -                               | Area server                | Area server, bongkar muat dan tempat penyimpanan |                                      |
|                                     | Pencatatan Tamu/Pengunjung         | Manual                          |                            | Manual dan elektronik digital                    |                                      |

Selain itu, perlu dicatat bahwa seluruh strata wajib memenuhi standar teknis minimum, antara lain:

1. Ketahanan bangunan yang mampu mendukung beban lantai setidaknya 1.000 kg/m<sup>2</sup> serta memenuhi persyaratan Kategori Risiko Gempa II;<sup>[226]</sup>
2. Pengendalian lingkungan dengan suhu ruangan dijaga pada kisaran 18°C–27°C dan kelembapan relatif (RH) tidak melebihi 60%;<sup>[227]</sup>
3. Posisi rak server yang disusun dengan pemisahan antara jalur panas dan jalur dingin;<sup>[228]</sup> dan
4. Penerapan sistem pemadam kebakaran yang dilengkapi dengan deteksi asap dini serta terintegrasi dengan infrastruktur lainnya.<sup>[229]</sup>

Selama masa berlaku sertifikat, Lembaga Sertifikasi akan melakukan pengawasan melalui kegiatan surveilans setidaknya satu kali setiap 12 bulan, termasuk pemeriksaan teknis dan audit terhadap sistem manajemen pusat data. Dalam keadaan tertentu, surveilans dapat dilakukan melalui audit jarak jauh. Menjelang berakhirnya masa berlaku sertifikasi, pemohon wajib menjalani proses sertifikasi ulang dengan tahapan yang pada prinsipnya sama dengan proses sertifikasi awal.<sup>[230]</sup>



Lembaga Sertifikasi juga dapat melakukan evaluasi khusus, baik dalam rangka perluasan ruang lingkup sertifikasi maupun sebagai tindak lanjut atas pengaduan. Apabila suatu pusat data yang telah tersertifikasi dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka Lembaga Sertifikasi dapat mewajibkan pusat data yang bersangkutan untuk menghentikan penggunaan tanda SNI hingga tindakan perbaikan dilakukan. Selain itu, ruang lingkup sertifikasi dapat dikurangi, dibekukan, atau dicabut apabila pemohon tidak memenuhi kewajiban sertifikasi.<sup>[232]</sup>

Kepatuhan terhadap SNI 8799 memberikan berbagai manfaat, antara lain meningkatkan kualitas layanan pusat data, memperkuat daya saing industri di Indonesia, serta mendorong pertumbuhan sektor pusat data yang selaras dengan standar internasional. Oleh karena itu, meskipun SNI 8799 tidak secara eksplisit diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, penerapannya sangat direkomendasikan guna memastikan bahwa pusat data di Indonesia mampu bersaing secara global dari sisi efisiensi, keamanan, dan keandalan.

<sup>[1]</sup> Antara News, “Sektor Digital Diproyeksikan Sumbang 8 persen terhadap PDB”, sebagaimana diakses melalui: <https://www.antaranews.com/berita/5004125/sektor-digital-diproyeksikan-sumbang-8-persen-terhadap-pdb?page=all> pada tanggal 5 Januari 2026.

<sup>[2]</sup> Jakarta Post, “RI Struggles with Regulatory, Infrastructure Gaps in AI adoption”, sebagaimana diakses melalui: <https://www.thejakartapost.com/business/2025/07/29/ri-struggles-with-regulatory-infrastructure-gaps-in-ai-adoption.html?utm> pada tanggal 5 Januari 2026.

<sup>[3]</sup> Antara News, “Ancaman Berbasis AI di Indonesia Alami Kenaikan Signifikan”, sebagaimana diakses melalui: <https://www.antaranews.com/berita/4892813/ancaman-berbasis-ai-di-indonesia-alami-kenaikan-signifikan> pada tanggal 5 Januari 2026.

<sup>[4]</sup> Center for Indonesian Policy Studies, “Menavigasi Inovasi: Perjalanan Regulatory Sandbox Indonesia”, sebagaimana diakses melalui: <https://www.cips-indonesia.org/post/menavigasi-inovasi-perjalanan-regulatory-sandbox-indonesia> pada tanggal 5 Januari 2026.

<sup>[5]</sup> International Trade Administration of the United States Department of Commerce, “Indonesia Country Commercial Guide”, sebagaimana diakses melalui: <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/indonesia-digital-economy> pada tanggal 5 Januari 2026.

<sup>[6]</sup> Hukumonline, “Direktur Badan Usaha Ditjen AHU: Kecepatan Verifikasi Substantif Bergantung pada Korporasi dan Notaris” sebagaimana diakses melalui: <https://www.hukumonline.com/berita/a/direktur-badan-usaha-ditjen-ahu--kecepatan-verifikasi-substantif-bergantung-pada-korporasi-dan-notaris-lt692ed87a15fc5> pada tanggal 7 Januari 2026.

<sup>[7]</sup> Kantor Wilayah Banten Kementerian Hukum, “Ditjen AHU Sosialisasikan Verifikasi Substantif, Kemenkum Banten Dorong Keaslian Korporasi”, sebagaimana diakses melalui: <https://banten.kemenkum.go.id/berita-utama/ditjen-ahu-sosialisasikan-verifikasi-substantif-kemenkum-banten-dorong-keaslian-korporasi> pada tanggal 7 Januari 2026.

<sup>[8]</sup> Hukumonline, “Verifikasi Substantif AHU Online: Tantangan Baru bagi In-House Counsel dan Notaris”, sebagaimana diakses melalui: <https://www.hukumonline.com/berita/a/verifikasi-substantif-ahu-online--tantangan-baru-bagi-in-house-counsel-dan-notaris-lt69271a6a1bfbfc> pada tanggal 7 Januari 2026.

H

HUKUM  
ONLINE  
PRO

≡

Pro

Allex

Analisis Hukum

Legal Intelligence Updates

Pusat Data

Premium Stories

Home

Legal Brief

Law Digest

Law Review

Regulation Translations

[11] *Ibid.*

[12] Pasal 10, UU 40/2007.

[13] Bandingkan Pasal 8 (1), Permenkumham 21/2021 dengan Pasal 8 (1 - 2), Permenkum 49/2025.

[14] Bandingkan Pasal 8 (2 - 3), Permenkumham 21/2021 dengan Pasal 8 (3 - 4), Permenkum 49/2025.

[15] Bandingkan Pasal 8 (4), Permenkumham 21/2021 dengan Pasal 8 (5), Permenkum 49/2025.

[16] Bandingkan Pasal 11 (1 - 2), Permenkumham 21/2021 dengan Pasal 10 (3), Permenkum 49/2025.

[17] Pasal 10 (4), Permenkum 49/2025.

[18] Bandingkan Pasal 19, Permenkumham 21/2021 dengan Pasal 27, Permenkum 49/2025.

[19] Pasal 16 (3), Permenkum 49/2025.

[20] Pasal 16 (1) dan (6), Permenkum 49/2025.

[21] Pasal 17, Permenkum 49/2025.

[22] Lebih lanjut tentang PP 28/2025, lihat ILD [No. 931](#), [No. 932](#) dan [No. 936](#).

[23] Pasal 4 dan 12 (1), PP 28/2025.

[24] Lebih lanjut tentang PP 21/2021, lihat ILB [No. 4158](#).

[25] Pasal 100, PP 21/2021 dan Pasal 4 (4), PP 28/2025.

[26] Pasal 98 (4), PP 21/2021.

[27] Lebih lanjut tentang PermenATR 13/2021, lihat ILB [No. 4189](#).

[28] Pasal 17 - 18, PermenATR 13/2021.

[29] Pasal 18 dan 20 (1), PermenATR 13/2021.

[30] Pasal 20 (2), PermenATR 13/2021.

[31] Pasal 20 (5), PermenATR 13/2021.

[32] Pasal 5 dan 20 (6), PermenATR 13/2021.

[33] Pasal 70, PermenATR 13/2021.

[34] Pasal 71 (2), PermenATR 13/2021.

[35] Bag. 1, SE Menteri ATR 3/2025.

[36] Bag. 4.a.1, SE Menteri ATR 3/2025.

[37] Bag. 4.a.2, SE Menteri ATR 3/2025.

[38] Bag. 4.a.3, SE Menteri ATR 3/2025.

[39] Sistem *Online Single Submission*, "*Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020*", sebagaimana diakses melalui: <https://oss.go.id/id/kbli> pada tanggal 7 Januari 2026.

[40] Lebih lanjut tentang PerBPS 2/2020, lihat ILB [No. 4102](#).

https://pro.hukumonline.com/a/lt699297be2b108/laporan-dampak-peraturan-bisnis-tahun-2026---sektor-teknologi-dan-digital

46/53

[Home](#) [Legal Brief](#) [Law Digest](#) [Law Review](#) [Regulation Translations](#)

<sup>[43]</sup> [Pasal 5, PerBPS 7/2025.](#)

<sup>[44]</sup> Antara News Kalteng, *"Disdagperin Kalteng: Berbagai kendala menjadi tantangan dalam optimalisasi SIINas"*, sebagaimana diakses melalui: <https://kalteng.antaranews.com/berita/662988/disdagperin-kalteng-berbagai-kendala-menjadi-tantangan-dalam-optimalisasi-siinas> pada tanggal 7 Januari 2026.

<sup>[45]</sup> *Ibid.*

<sup>[46]</sup> Pasal 2 (1 - 2), Permenperin 38/2018.

<sup>[47]</sup> Pasal 3 (1 - 2) dan 4 (1), Permenperin 38/2018.

<sup>[48]</sup> Pasal 4 (2), Permenperin 38/2018.

<sup>[49]</sup> Pasal 4 (3), Permenperin 38/2018.

<sup>[50]</sup> Pasal 4 (4), Permenperin 38/2018.

<sup>[51]</sup> Pasal 4 (5), Permenperin 38/2018.

<sup>[52]</sup> Pasal 5 (1 - 4), Permenperin 38/2018.

<sup>[53]</sup> Pasal 11, Permenperin 38/2018.

<sup>[54]</sup> Pasal 12 (1 - 3), Permenperin 38/2018.

<sup>[55]</sup> Pasal 12 (4 - 5), Permenperin 38/2018.

<sup>[56]</sup> Pasal 31 - 32, Permenperin 13/2025.

<sup>[57]</sup> Bandingkan Pasal 2, Permenperin 2/2019 dengan Pasal 2, Permenperin 13/2025.

<sup>[58]</sup> Pasal 3 (1), Permenperin 13/2025.

<sup>[59]</sup> Pasal 3 (2), Permenperin 13/2025.

<sup>[60]</sup> Pasal 4 (3) dan 10 (3), Permenperin 2/2019.

<sup>[61]</sup> Pasal 5 (3), 11 (3) dan 22 (3), Permenperin 13/2025.

<sup>[62]</sup> Pasal 6, Permenperin 13/2025.

<sup>[63]</sup> Pasal 7, Permenperin 13/2025.

<sup>[64]</sup> Pasal 29, Permenperin 13/2025.

<sup>[65]</sup> CNBC Indonesia, *"Indonesia Negara Nomor 1 Pakai AI se-Asia Tenggara, Begini Dampaknya"*, sebagaimana diakses melalui: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250626130901-37-644176/indonesia-negara-nomor-1-pakai-ai-se-asia-tenggara-begini-dampaknya> pada 8 Januari 2026.

<sup>[66]</sup> Universitas Airlangga, *"Keabsahan Perjanjian Melalui Agen Elektronik dalam Sistem Hukum Kontrak Indonesia"*, sebagaimana diakses melalui: <http://repository.unair.ac.id/62481/> pada tanggal 8 Januari 2026.

<sup>[67]</sup> Lebih lanjut tentang PP 71/2019, lihat ILB [No. 4020](#).

<sup>[68]</sup> Lebih lanjut tentang SE Menkominfo 9/2023, lihat ILB [No. 4784](#).

<sup>[69]</sup> Lebih lanjut tentang POJK 3/2024, lihat ILB [No. 4916](#).

<sup>[70]</sup> Pasal 10 dan 14 - 15, POJK 3/2024.

<sup>[71]</sup> Pasal 2, POJK 11/2022.



[Home](#) [Legal Brief](#) [Law Digest](#) [Law Review](#) [Regulation Translations](#)

[Pedoman/Perbankan/Pages/Tata-Kelola-Kecerdasan-Artifisial-Perbankan-Indonesia.aspx](#).

- <sup>[75]</sup> Pedoman Tata Kelola AI Perbankan Indonesia (hlm.145).
- <sup>[76]</sup> Pedoman Tata Kelola AI Perbankan Indonesia (hlm.146 - 151).
- <sup>[77]</sup> Pedoman Tata Kelola AI Perbankan Indonesia (hlm.151 - 160).
- <sup>[78]</sup> Pedoman Tata Kelola AI Perbankan Indonesia (hlm.160 - 162).
- <sup>[79]</sup> Pedoman Tata Kelola AI Perbankan Indonesia (hlm.163).
- <sup>[80]</sup> Pedoman Tata Kelola AI Perbankan Indonesia (hlm.164 - 170).
- <sup>[81]</sup> Pedoman Tata Kelola AI Perbankan Indonesia (hlm.170 - 173).
- <sup>[82]</sup> Pedoman Tata Kelola AI Perbankan Indonesia (hlm.173 - 174).
- <sup>[83]</sup> Lebih lanjut tentang UU 27/2022, lihat ILB [No. 4468](#) dan ILD [No. 788](#) - [No. 791](#).
- <sup>[84]</sup> Pengendali merujuk pada pihak yang menetapkan tujuan dasar pengolahan data pribadi dan secara bersamaan memiliki kendali atas kegiatan pengolahan data pribadi (Pasal 1 [4], UU 27/2022).
- <sup>[85]</sup> Prosesor merujuk pada pihak yang memproses data pribadi atas nama dan untuk kepentingan Pengendali (Pasal 1 [5], UU 27/2022).
- <sup>[86]</sup> Pasal 20 - 50, UU 27/2022.
- <sup>[87]</sup> Pasal 52, UU 27/2022.
- <sup>[88]</sup> Subjek merujuk kepada individu yang data pribadinya dikaitkan dengannya (Pasal 1 [6], UU 27/2022).
- <sup>[89]</sup> Istilah “berisiko tinggi” merujuk pada kegiatan-kegiatan berikut: 1) Pengambilan keputusan secara sepihak dan otomatis yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum atau konsekuensi signifikan lainnya bagi Subjek yang bersangkutan; 2) Pemrosesan data pribadi tertentu; 3) Pemrosesan data pribadi dalam skala besar; 4) Pemrosesan data pribadi untuk tujuan evaluasi, penskoran, atau pemantauan sistematis terhadap Subjek; 5) Pemrosesan data pribadi untuk pencocokan atau penggabungan kelompok data pribadi; 6) Penggunaan teknologi baru dalam pengolahan data pribadi; dan/atau 7) Pemrosesan data pribadi yang membatasi pelaksanaan hak-hak Subjek (Pasal 34 [2], UU 27/2022).
- <sup>[90]</sup> Kegagalan PDP merujuk pada kegagalan dalam melindungi data pribadi seseorang, khususnya terkait dengan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data (Penjelasan Pasal 46 [1], UU 27/2022).
- <sup>[91]</sup> Hukumonline, “*Aturan Turunan UU PDP Molor, Pemerintah Didesak Beri Penjelasan ke Publik*”, sebagaimana diakses melalui: <https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-turunan-uu-pdp-molor--pemerintah-didesak-beri-penjelasan-ke-publik-lt6756aba6d3b66/> pada 12 November 2025.
- <sup>[92]</sup> Pasal 5 - 13, UU 27/2022.
- <sup>[93]</sup> Pasal 46, UU 27/2022.
- <sup>[94]</sup> Pasal 1 (1), UU 27/2022.
- <sup>[95]</sup> Pasal 42 dan 44, UU 27/2022.
- <sup>[96]</sup> Pasal 11, UU 27/2022.
- <sup>[97]</sup> Pasal 23, 25 dan 28, UU 27/2022.
- <sup>[98]</sup> Pasal 15, Permenkominfo 20/2016.
- <sup>[99]</sup> Lebih lanjut tentang Permenkominfo 20/2016, lihat ILB [No. 3022](#).



[Home](#) [Legal Brief](#) [Law Digest](#) [Law Review](#) [Regulation Translations](#)

<sup>[129]</sup> Center for Indonesian Policy Studies, *"Bayang-Bayang Penyensoran: Perkembangan Kebijakan Moderasi Konten Indonesia"*, sebagaimana diakses melalui: <https://www.cips-indonesia.org/publications/bayang-bayang-penyensoran%3A-perkembangan-kebijakan-moderasi-konten-indonesia?lang=id> pada 23 Januari 2026.

<sup>[130]</sup> Pasal 27 - 37 dan 45 - 52, UU 11/2008.

<sup>[131]</sup> Pasal 9, Permenkomdigi 5/2020.

<sup>[132]</sup> Pasal 10 (2), Permenkomdigi 5/2020.

<sup>[133]</sup> Pasal 10 (3), Permenkomdigi 5/2020.

<sup>[134]</sup> Pasal 14 - 15, Permenkomdigi 5/2020.

<sup>[135]</sup> Center for Indonesian Policy Studies, *"Dampak Regulasi Moderasi Konten terhadap Kebebasan Berekspresi di Indonesia"*, sebagaimana diakses melalui: <https://www.cips-indonesia.org/publications/dampak-regulasi-moderasi-konten-terhadap-kebebasan-berekspresi-di-indonesia?lang=id> pada 12 November 2025.

<sup>[136]</sup> Pasal 15 (4 - 6) dan 16 (5 - 7), Permenkomdigi 5/2020.

<sup>[137]</sup> Pasal 11, Permenkomdigi 5/2020.

<sup>[138]</sup> Lebih lanjut tentang Rancangan Peraturan dari PP 17/2025, lihat ILB [No. 5105](#).

<sup>[139]</sup> Pasal 1 (1 - 5) dan 2, PP 17/2025.

<sup>[140]</sup> Pasal 1 (1), PP 17/2025.

<sup>[141]</sup> Pasal 9 (1), PP 17/2025.

<sup>[142]</sup> Pasal 5 (3) dan (7), PP 17/2025.

<sup>[143]</sup> Pasal 4, Rancangan Peraturan.

<sup>[144]</sup> Pasal 10, Rancangan Peraturan.

<sup>[145]</sup> Pasal 12, Rancangan Peraturan.

<sup>[146]</sup> Pasal 14, Rancangan Peraturan.

<sup>[147]</sup> Pasal 15, Rancangan Peraturan.

<sup>[148]</sup> Pasal 16, Rancangan Peraturan.

<sup>[149]</sup> Pasal 17, Rancangan Peraturan.

<sup>[150]</sup> Pasal 18, Rancangan Peraturan.

<sup>[151]</sup> Pasal 10 (3), 12 (3), 14 (4), 15 (6), 16 (5), 17 (4) dan 18 (4), Rancangan Peraturan.

<sup>[152]</sup> Pasal 27, Rancangan Peraturan.

<sup>[153]</sup> Pasal 2 (2), Rancangan Peraturan.

<sup>[154]</sup> Pasal 19 (1 - 3), Rancangan Peraturan.

<sup>[155]</sup> Pasal 19 (4 - 6), Rancangan Peraturan.

<sup>[156]</sup> Pasal 19 (7), Rancangan Peraturan.



[186] Bag. II D.2 Lampiran I Kenmenkes 1280/2023



[Home](#) [Legal Brief](#) [Law Digest](#) [Law Review](#) [Regulation Translations](#)

<https://industri.kontan.co.id/news/bedah-penyebab-investasi-data-center-di-indonesia-kalah-saing-dari-negara-tetangga> pada 22 Januari 2026.

<sup>[218]</sup> Lampiran VII, Bag. A, PerBSN 6/2021, (hlm.100).

<sup>[219]</sup> Lampiran VII, Bag. D.1, PerBSN 6/2021, (hlm.101- 102).

<sup>[220]</sup> Lampiran VII, Bag. D.2, PerBSN 6/2021, (hlm.102- 104).

<sup>[221]</sup> Lampiran VII, Bag. E, PerBSN 6/2021, (hlm.104 - 105).

<sup>[222]</sup> Lampiran VII, Bag. F, PerBSN 6/2021, (hlm.105 - 107).

<sup>[223]</sup> Lampiran VII, Bag. O, PerBSN 6/2021, (hlm.113).

<sup>[224]</sup> Lampiran VII, Bag. O, Part 1, PerBSN 6/2021, (hlm.113 - 133).

<sup>[225]</sup> Lampiran VII, Bag. O, Part 2, PerBSN 6/2021, (hlm.134 - 156).

<sup>[226]</sup> Lampiran VII, Bag. O, Nomor 4.1.2 - 4.1.3, PerBSN 6/2021, (hlm.116).

<sup>[227]</sup> Lampiran VII, Bag. O, Nomor 4.3, PerBSN 6/2021, (hlm.126).

<sup>[228]</sup> Lampiran VII, Bag. O, Nomor 4.3, PerBSN 6/2021, (hlm.126).

<sup>[229]</sup> Lampiran VII, Bag. O, Nomor 4.5, PerBSN 6/2021, (hlm.129).

<sup>[230]</sup> Lampiran VII, Bag. G, PerBSN 6/2021, (hlm.107 - 108).

<sup>[231]</sup> Lampiran VII, Bag. G.2, PerBSN 6/2021, (hlm.107 - 108).

<sup>[232]</sup> Lampiran VII, Bag. H - I, PerBSN 6/2021, (hlm.108 - 109).



 AD Premier 9th floor, Jl. TB Simatupang  
No.5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta  
Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia

 Phone: +62 21 - 2270 - 8910  
Fax: +62 21 - 2270 - 8909

 [customer@hukumonline.com](mailto:customer@hukumonline.com)  
[redaksi@hukumonline.com](mailto:redaksi@hukumonline.com)

- Pro
- [Allex - Legal Research + AI](#)
- [Analisis Hukum](#)
- [Data Center](#)
- [Legal Intelligence Updates](#)
- [Premium Stories](#)

- Solusi
- [University Solutions](#)
- [Regulatory Compliance System](#)
- [Document Management System](#)
- [Perizinan Usaha](#)
- [Konsultasi Hukum](#)
- [Pembuatan Dokumen](#)
- [Hukumonline 360](#)

- Info Hukum
- [Klinik](#)
- [Hukumonline Stream](#)
- [Jurnal](#)
- [Berita](#)
- [Data Pribadi](#)

- Event & Awards
- [Event](#)
- [Awards](#)
- [Publikasi Online](#)
- [Online Course](#)
- [PKPA](#)

- Hukumonline
- [About Us](#)
- [Catalog Product](#)
- [Editor](#)
- [Cyber Media Guidelines](#)
- [Disclaimer](#)
- [Term of Services](#)
- [Help & FAQ](#)
- [Career](#)





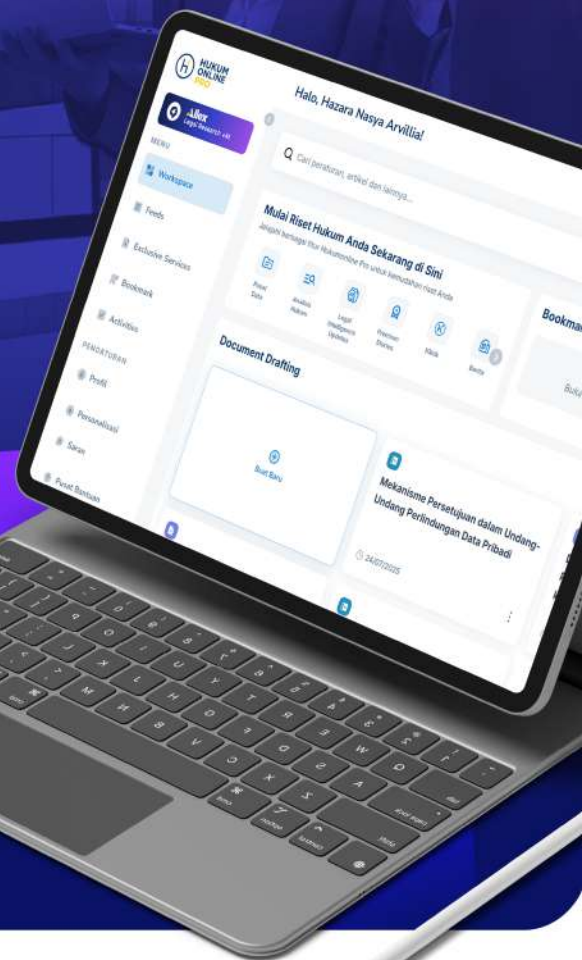
# My Workspace

Akses ruang kerja pribadi Anda kapan saja,  
di mana saja dengan **otentikasi  
OTP yang aman.**

- ✔ **Personalisasi topik hukum**
- ✔ **Notifikasi update peraturan**
- ✔ **Bookmark & Folder dokumen**
- ✔ **Update proses permintaan**



**Eksklusif**  
untuk pelanggan  
**Hukumonline Pro**



**Belum Berlangganan? Hubungi**

**0812-1010-7170**

**atau klik**

**[pro.hukumonline.com](https://pro.hukumonline.com)**